

المكثف الكامل للفرقة الثالثة

لمادة المرافعات المدنية والتجارية المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمة إجتهد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

١. تعريف قانون المرافعات وموضوعه: **
- * **التعريف:** هو علم يدرس شئون القضاء والتقاضي من أصول وأوضاع، ويهتم بدراسة النظام القضائي.
- * **نطاق التطبيق:** لا يدخل في هذه الدراسة ما يتعلق بـ ** (تنفيذ الأحكام) ** أو السندات التنفيذية الأخرى، حيث تدرس أحكام التنفيذ وطرقه وإجراءاته في مادة مستقلة هي (التنفيذ الجبري).
- * **موضوعات قانون المرافعات الأساسية:**
١. قواعد النظام القضائي: المتعلقة بترتيب الجهاز القضائي، وتشكيل المحاكم، وتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم، وتنظيم عمل أعوان القضاء (الكتاب، المحضرين، المترجمين).
٢. قواعد الاختصاص: توزيع القضايا لبيان نصيب كل محكمة من ولاية القضاء (الاختصاص الولائي، النوعي، القيمي، المحلي).
٣. إجراءات التقاضي: الإجراءات الواجب اتباعها لرفع الخصومات، وسائل الدفاع، كيفية إصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها.

٢. التسميات المختلفة وعلاقة القانون بالقوانين الأخرى: **
- * **التسميات التشريعية:** يُطلق عليه في مصر تشريعاً (قانون المرافعات المدنية والتجارية)، وفي دول أخرى يُسمى (أصول المحاكمات) أو (المسطرة المدنية) أو (الإجراءات المدنية).
- * **التسمية الراجحة فقهياً:** انتقد الفقه التسميات السابقة لقصورها، ورأى أن أفضل تسمية هي ** (قانون القضاء المدني) **؛ لأنها تنير في الذهن تصور النظام الخاص الذي تتولاه الدولة للفصل في المنازعات.
- * **علاقته بالقوانين الأخرى (الشريعة العامة):** يُعد قانون المرافعات هو ** (الشريعة العامة) ** في التقاضي (سواء مدنياً، جنائياً، أو إدارياً). فإذا ظهر نقص أو إبهام أو غموض في القوانين الإجرائية الأخرى، يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات لسد هذا النقص.

٣. طبيعة قانون المرافعات وخصائصه:

* **الطبيعة القانونية المزدوجة:*** يرى الاتجاه التوفيقي الراجح أن قواعد (التنظيم القضائي والاختصاص) تُعتبر من **القانون العام** لارتباطها بسيادة الدولة. بينما قواعد (الإجراءات) تُعتبر من **القانون الخاص**.

* **خصائص قانون المرافعات:***

١. **قواعد أمرية:*** هي قواعد متعلقة بـ (النظام العام) لأنها تنظم مرفق القضاء. فلا يُترك للخصوم حرية اختيار الجهة القضائية، ويقع باطلاً أي اتفاق على مخالفتها.
٢. **قواعد شكلية:*** تُلزم الخصوم باتباع إجراءات ومواعيد محددة. والشكلية هنا ضمانة لحسن سير العدالة ولحماية الخصوم من المفاجآت، وليست مجرد تعقيد.

٤. تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان (قاعدة الأثر الفوري):

- * **القاعدة العامة:*** قواعد قانون المرافعات ** (فورية التطبيق)؛ تسري بمجرد نفاذها على ما لم يكن قد تم من إجراءات في الدعاوى المرفوعة قبل العمل بها.
- * **الاستثناءات التشريعية (٣ حالات تخضع للقانون القديم):***
١. **القوانين المعدلة للاختصاص:*** لا تسري على الدعاوى التي تكون في تاريخ العمل بها قد تم ** (إفقال باب المرافعة فيها)***، بل تظل خاضعة للمحكمة القديمة.
 ٢. **القوانين المعدلة للمواعيد:*** لا تسري على الميعاد الذي كان قد ** (بدأ سريانه)*** قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

٣. **القوانين المعدلة لطرق الطعن في الأحكام:*** لا تسري على الأحكام التي ** (صدرت بالفعل)*** قبل تاريخ العمل بها، فتخضع هذه الأحكام في طرق الطعن للقوانين القديمة.

٥. المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي:

* **أولاً: استقلال القضاء:***

* أن يكون القضاء في مأمن من تدخل أي سلطة. وقد نص الدستور على أن ** (القضاة غير قابلين للعزل)***.

* **تجاه السلطة التشريعية:*** يتمتع عليها التصدي للفصل في الخصومات، أو التدخل لتوجيه حكم معين.

* **تجاه السلطة التنفيذية:*** يتمتع عليها إصدار توجيهات أو أوامر للقضاة، أو الامتناع عن تنفيذ أحكامهم.

* **ثانياً: مجانية القضاء:**

- * القضاة لا يتقاضون أجوراً من الخصوم بل يحصلون على رواتبهم من الدولة.
- * فرض ** (الرسوم القضائية) لا يخالف المجانية؛ بل يهدف للحد من الدعاوى الكيدية.
- * راعى المشرع حالة الفقير الذي لا يملك مصاريف المطالبة بحقه، فقرر له نظام ** (الإعفاء من الرسوم القضائية).
- * **ثالثاً: المساواة أمام القضاء:**

* المساواة التامة بين جميع الأشخاص في حماية حقوقهم، وهو حق مكفول للجميع دستورياً دون تمييز، وهو مبدأ أصيل أرساه النظام القضائي الإسلامي الذي يُقعد الخصوم سواسية أمام القاضي.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا سيدي، إحنا هنا بنحط الأساس المتين اللي هنبني عليه القضية. المنهج ده هو روح شغل المحاماة، فركز معايا عشان المطبّات بتيجي هنا:

* **إحنا هندرس إيه بالظبط؟**

المنهج ده بيعلمك إزاي تقف قدام القاضي وترفع قضيتك صح. لكن 🌟 لو كسبت القضية وأخذت الحكم، وعاليز تجيب قوة من القسم تطرد الساكن الممتنع؟ الإجراء ده بره عننا! ده ليه مادة لو حدها هندرسها بعدين اسمها ** (التنفيذ الجبري) **.

* **المرجع الكبير (الشرعية العامة):**

تخيل إنك محامي شغال في محكمة الجنايات أو مجلس الدولة، ووقفت معاك ثغرة في المواعيد ملقيتش حلها في القانون بتاعك.. تعمل إيه؟ تفتح فوراً قانون "المرافعات" تحل منه المشكلة، لأنه "الأب الروحي" والمظلة لكل القوانين الإجرائية في مصر.

* **قواعد مفهياش هزار:**

القانون ده **آمر وشكلي**. أمر يعني إيه؟ يعني متعلق بالنظام العام، مينفعش تتفق مع خصمك ترفعوا قضية طلاق في محكمة المرور! المحكمة هترمي الورق في وشك. وشكلي يعني القاضي بيمشي بالورقة والميعاد، اتأخرت يوم واحد عن ميعاد الطعن؟ حقك ضاع. والشكل ده مش روتين حكومي، ده ضمانه عشان خصمك ميغدرش ببيك فجأة.

- * **تريكة الامتحانات المرعبة 📅 (لعبة القوانين الجديدة):**
لو نزل قانون مرافعات جديد النهاردة بيلغي القديم، المفروض يطبق (فوراً). بس الدكتور بيحبلك ٣
مطبات في القضايا:
١. **تغيير المحكمة:** إنت في الجلسة والقاضي قفل المرافعة وحجز القضية للحكم، ونزل قانون غير اختصاص المحكمة.. هل ننقل الورق لمحكمة تانية؟ **لأ!** القاضي القديم يحكم وتكمل معاه.
 ٢. **تغيير الميعاد:** ميعاد الاستئناف كان ٤٠ يوم، ونزل قانون خلاه ٣٠، وأنت الميعاد بتاعك كان بدأ فعلاً وأنت بتجهز ورقك، نطبق عليك الجديد؟ **لأ!** تكمل على الميعاد القديم.
 ٣. **تغيير الطعن:** أخذت حكم النهاردة، وبكرة نزل قانون بيلغي الاستئناف في القضايا دي، حقك راح؟ **لأ!** طالما الحكم "صدر" والقانون القديم شغال، حقك في الطعن محفوظ.

- * **المحكمة مش عزبة حد:**
القاضي ملوش رئيس غير ضميره والقانون. الدستور قال **القضاة غير قابلين للعزل**، يعني مفيش وزير يقدر يرفد قاضي عشان حكم ضده.
- وكمات المحكمة "مجانية"، يعني إيه؟ يعني القاضي بيقبض مرتبه من الدولة مش منك. طب ليه بندفع رسوم في الخزنة؟ عشان نمنع الناس الفاضية من رفع قضايا كيدية، ولو أنت راجل فقير ومعاكش تدفع، القانون عملك حاجة اسمها ** (إعفاء من الرسوم) عشان حقك مضيعش.

🧠 ثالثاً: خريطة التنبيه (لضعاف الحفظ)

- 💡 **موضوع قانون المرافعات:** يدرس نظام القضاء وإجراءات التقاضي ➡️ ** (ولا يشمل التنفيذ الجبري).
- 💡 **الشريعة العامة:** قانون المرافعات هو ➡️ ** (المرجع الأساسي لسد النقص في أي قانون إجرائي آخر).
- 💡 **التسمية الراجحة فقهيًا:** الأفضل تسميته بـ ➡️ ** (قانون القضاء المدني) بدلاً من المرافعات أو الإجراءات.
- 💡 **الطبيعة القانونية:** ذات طبيعة مزدوجة ➡️ قواعد التنظيم (عام) / قواعد الإجراءات (خاص).

💡 ****خصائص القانون: **** يتسم بأنه ➡ قواعد (أمرة) للنظام العام، وقواعد (شكلية) دقيقة.

💡 ****مبدأ التطبيق الزمني: **** يسري القانون الجديد بـ ➡ **** (الأثر الفوري والمباشر) **** بمجرد نفاذه.

💡 ****استثناء تغيير الاختصاص: **** العبرة بـ ➡ **** (إقفال باب المرافعة) ****، تظل خاضعة للمحكمة القديمة.

💡 ****استثناء تغيير المواعيد: **** العبرة بـ ➡ **** (بدء سريان الميعاد) ****، يظل الميعاد القديم سارياً.

💡 ****استثناء طرق الطعن: **** العبرة بـ ➡ **** (تاريخ صدور الحكم) ****، يظل خاضعاً لطرق الطعن القديمة.

💡 ****استقلال القضاء: **** ضمانات دستورية راسخة تنص على أن ➡ **** (القضاة غير قابلين للعزل) ****.

💡 ****مجانية القضاء: **** دفع الرسوم لا يخالف المجانية لوجود ➡ **** (نظام الإعفاء للقراء) ****.

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

**** ١. مبدأ علانية الجلسات: ****

* **** القاعدة العامة: **** الأصل أن تنعقد جلسات المحاكم بصفة علنية، يُباح فيها للجمهور حضورها دون عائق، لبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وإسباغ الرقابة الشعبية على أعمال القضاء.

* **** الاستثناء (سرية الجلسات): **** يجوز للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم) نظر الدعوى في جلسة سرية؛ مراعاةً لاعتبارات **** (النظام العام، الآداب العامة، أو حرمة الأسرة) ****، كما في دعاوى الأحوال الشخصية.

* **** قاعدة النطق بالحكم الآمرة 🚨: **** يجب أن يتم النطق بالحكم في **** (جلسة علنية) **** في جميع الأحوال، حتى في الدعاوى التي نُظرت في جلسة سرية. وإذا نُطق بالحكم في جلسة سرية، كان الحكم **** (باطلاً بطلائعاً مطلقاً) ****.

٢**. مبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم (المواجهة الدستورية): **
* **الهدف: ** حماية حق الدفاع؛ فلا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء.
* **التطبيقات الإجرائية للمبدأ: **

١. إعلان المدعى عليه بالطلبات الموجهة إليه في صحيفة الدعوى.
٢. منع المدعى من إبداء (طلبات جديدة) في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه عن الحضور.
٣. تمكين الخصوم من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي يقدمها الخصم الآخر.

٣**. تشكيل المحاكم (تعدد القضاة والقاضي الفرد): **
* **نظام تعدد القضاة: ** تنظر الخصومة محكمة مشكلة من عدد (فردى) من القضاة. **ميزته: ** يمثل ضماناً كبيراً للعدالة، وتدارك الأخطاء عبر التشاور. (يطبق في: محاكم الاستئناف، محكمة النقض، والدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية).
* **نظام القاضي الفرد: ** تنظر الخصومة محكمة مشكلة من قاضٍ واحد. **ميزته: ** السرعة في الإنجاز وعدم تراكم القضايا. (يطبق في: المحاكم الجزئية للدعوى البسيطة وضئيلة القيمة).

٤**. مبدأ التقاضي على درجتين: **
* **مفهومه: ** حق الخصوم في عرض النزاع الذي فصل فيه أمام محكمة أول درجة (الجزئية أو الابتدائية)، مرة أخرى على محكمة أعلى (الدرجة الثانية/الاستئناف) لإعادة نظره والفصل فيه.
* **أهميته: ** تدارك ما قد تشوبه أحكام الدرجة الأولى من أخطاء أو عيوب، وإتاحة الفرصة للخصوم لتصحيح مسار دفاعهم.

٥**. التفرقة بين (الولاية) و (الاختصاص): **
* **الولاية القضائية: ** هي السلطة العامة المقررة بمقتضى القانون لكافة محاكم الدولة للفصل في المنازعات. ** (الولاية أعم وأشمل من الاختصاص). **
* **الاختصاص: ** هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية نتيجة تعدد المحاكم (توزيع العمل).

****6. توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء:****

* ****جهة القضاء العادي:**** هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات (المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية)، ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثناه المشرع بنص خاص.

* ****جهة القضاء الإداري (مجلس الدولة):**** تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية (مثل: الطعون الانتخابية، منازعات مرتبات ومعاشات الموظفين، الطعن في القرارات الإدارية النهائية).

* ****المحكمة الدستورية العليا:**** جهة قضائية مستقلة بذاتها، تنفرد بـ (الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية).

* ****القضاء العسكري:**** يختص دون غيره بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها والمخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، المحكمة دي ليها "إتيكيت" وقواعد صارمة، مش أي حد يدخل يهبد ويمشي. ركز في المطبات دي عشان دي أسئلة الامتحانات اللي بتوقع:

* ****الباب المفتوح (علانية الجلسات):****

الأصل إن قاعات المحاكم أبوابها مفتوحة للشارع كله، عشان الناس تثق في القضاء. بس لو القضية فيها فضايح عائلية أو أسرار دولة؟ القاضي بيقفل الباب وتعمل (سرية).

🔴 ****تريقة دمار شامل:**** القاضي قفل الباب وسمع الخصوم في السر.. وقت النطق بالحكم (وقت ما يقول حكمت المحكمة) ينفع ينطق بيه في السر؟ ****مستحييييل!**** لازم يفتح الباب وينطق بيه قدام الناس (علانية). لو نطق بالحكم في غرفة مقفولة، الحكم ****باطل بطلان مطلق**** وتطير بيه في الاستئناف.

* ****مفيش ضرب من تحت الحزام (مبدأ المواجهة):****

القانون بيكره الغدر! لو خصمك غايب عن الجلسة، هل ينفع تقوم مطلع ورقة جديدة أو تطلب طلب جديد من القاضي؟ القاضي هيقولك "ستوب"، لازم نبليغ خصمك الأول وتعمله إعلان بالطلب الجديد. لازم كل خصم يشوف ورق الثاني عشان يعرف يرد، مفيش خصم "يؤخذ على غرة".

* **عقل واحد ولا ثلاثة؟ (تشكيل المحكمة):**

إحنا عندنا نوعين من المحاكم:

١. **قاضي فرد:** ده بيحدد لوحده، بيمسك القضايا الخفيفة والمبالغ الصغيرة عشان "ينجز" ويفضي الزحمة.

٢. **تعدد القضاة:** دول بيحددوا ٣ أو ٥ قضاة، بيتشاوروا مع بعض. دول بيمسكوا القضايا الثقيلة (الاستئناف والنقض) عشان يضمنوا إن مفيش ظلم. ولازم العدد يكون "فردى" عشان لما يصوتوا ميتعادلوش.

* **عندك محاولتين (التقاضي على درجتين):**

خسرت قضيتك أول مرة؟ متزعش. القانون بيدي لك "روح ثانية" اسمها (الاستئناف). بتروح لقاضي أكبر وأقدم، تقوله القاضي الأولاني غلط في كذا وكذا، وتصلح غلطك.

* **الفرق بين الولاية والاختصاص (تريكه مصطلحات):**

عشان متنسهاش أبداً.. ** (الولاية) ** دي هي "التورثة كلها" (سلطة المحاكم كلها). أما

** (الاختصاص) ** ده فهو "شريحة التورثة" بتاعت كل محكمة لوحدها.

* عشان كده، المحاكم العادية ليها الولاية العامة.. بس لو هتخاف مع وزير أو جهة حكومية عشان قرار تعيينك؟ هنا تروح لجهة مخصوصة اسمها ** (مجلس الدولة) **.

* طب لو محكمتين بيتخانقوا مين يمسك القضية؟ نروح للكبيرة بتاعتهم ** (المحكمة الدستورية العليا) ** تفصل بينهم.

🧠 ثالثاً: خريطة التنشيت (لضعاف الحفظ)

** علانية الجلسات: ** الأصل علنية، ويجوز السرية للآداب والأسرة. 💡

** النطق بالحكم: ** يجب أن يكون ← ** (علنياً دائماً وإلا بطل الحكم) **. 🗨️

** مبدأ المواجهة: ** لا يؤخذ خصم على غرة ← ** (يُمنع إبداء طلبات جديدة في غيبة الخصم) **. 💡

** تعدد القضاة: ** يُطبق في المحاكم العليا ← ** (كضمانة لتدارك الأخطاء وتحقيق العدالة) **. 💡

** القاضي الفرد: ** يُطبق في المحاكم الجزئية ← ** (لتحقيق السرعة في الدعاوى البسيطة) **. 💡

** التقاضي على درجتين: ** حق الخصم في اللجوء لـ ← ** (محكمة الاستئناف) ** لتصحيح الأخطاء. 💡

- 💡 **الولاية:** هي السلطة العامة الشاملة ➡ ** (الولاية أعم من الاختصاص).
- 💡 **الاختصاص:** هو توزيع العمل ➡ ** (نصيب كل محكمة من الولاية).
- 💡 **القضاء العادي:** صاحب ➡ ** (الولاية العامة) في كافة المنازعات.
- 💡 **مجلس الدولة:** صاحب الولاية في ➡ ** (المنازعات الإدارية والطعون الانتخابية).
- 💡 **المحكمة الدستورية:** تنفرد بـ ➡ ** (الرقابة على القوانين وتنازع الاختصاص).

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

- 1. ** جهات القضاء ذات الولاية المحدودة (المحاكم المخصصة): **
 - * ** المحكمة الدستورية العليا: ** جهة قضائية مستقلة بذاتها، وتتولى دون غيرها:
 1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
 2. تفسير النصوص التشريعية.
 3. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في التناقض بين حكمين نهائيين لجهتين مختلفتين.
 - * ** جهة القضاء العسكري: ** جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة (ضباطاً وأفراداً)، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
 - * ** محاكم أمن الدولة: ** تحمي مصالح خاصة ذات وصف محدد وتطبق على فئة معينة من الأشخاص.
- 2. ** التنظيم الهرمي (درجات المحاكم) في النظام القضائي المصري: **
 - * ** محاكم الدرجة الأولى (المحاكم التي تُرفع إليها الدعوى لأول مرة): **
 1. ** المحاكم الجزئية: ** تتشكل من (قاضٍ فرد)، وتختص بالدعوى البسيطة أو قليلة القيمة، وتوجد في المراكز والأقسام.
 2. ** المحاكم الابتدائية (الكلية): ** صاحبة الولاية العامة. تتشكل من (ثلاثة قضاة)، وتوجد في كل عاصمة محافظة، وتختص بالدعوى التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
 - * ** محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف): **
 - تختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، وتتشكل من (ثلاثة مستشارين)، وتوجد في عواصم بعض المحافظات الكبرى (كالقاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، إلخ).
 - * ** محكمة النقض (قمة الهرم القضائي): **
 - مقرها (القاهرة). لا تُعد درجة من درجات التقاضي (لا تنظر في وقائع النزاع)، بل هي (محكمة قانون) تراقب صحة تطبيق المحاكم للقانون، وتعمل على توحيد تفسيره.
- 3. ** ضمانات القاضي من الحكومة والخصوم: **

* **عدم القابلية للعزل (ضمانة من الحكومة):** نص الدستور على أن (القضاة غير قابلين للعزل)، ولا يجوز وقفهم عن العمل أو إحالتهم للمعاش إلا برضاهم وفي الحدود التي ينص عليها القانون، ولا يعني ذلك بقاءهم مدى الحياة بل يخضعون للإحالة للمعاش عند بلوغ (السبعين عاماً).

* **حماية القاضي من الخصوم:** وفر المشرع حماية للقاضي تمنع الخصم من النيل منه، وفي ذات الوقت وفر للخصم وسائل قانونية لدرء خطر تحيز القاضي (رد القاضي) أو محاسبته عند الخطأ الجسيم (دعوى المخاصمة).

* **٤. دعوى المخاصمة (مساءلة القاضي مدنياً):**

* **أحوال المخاصمة (على سبيل الحصر):**

١. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما (غش، تدليس، غدر، أو خطأ مهني جسيم).

٢. إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة، أو امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم (ويتحقق ذلك بإنذاره/إعذاره مرتين).

* **إجراءات دعوى المخاصمة (مرحلتان):**

١. **مرحلة جواز المخاصمة:** تُنظر في (غرفة المشورة) سراً للتأكد من جدية الدعوى. وإذا رُفِضت، يُحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن (٤٠٠ جنية) ولا تزيد على (٤٠٠٠ جنية) مع مصادرة الكفالة.

٢. **مرحلة موضوع المخاصمة:** إذا قُبِلَت الدعوى، تُحدد جلسة (علنية) لنظر الموضوع، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها إلا بطريق (النقض).

* **٥. رد القاضي (تنحي القاضي عن نظر الدعوى):**

* **أسباب الرد (حالات الشك في حيطة القاضي):**

يجوز للخصم طلب رد القاضي في عدة حالات منها: إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة، أو وجدت خصومة بينه وبين أحد الخصوم، أو كان مساكناً لأحد الخصوم، أو تلقى منه هدية، أو توجد بينهما مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

* **التنحي الوجوبي (عدم الصلاحية):**

توجد حالات (أشد خطورة) يُمنع فيها القاضي من نظر الدعوى بقوة القانون (ولو لم يطلب الخصوم رده)، مثل: أن يكون قريباً لأحد الخصوم، أو سبق له أن أفتى أو ترفع في نفس الدعوى، أو كان شاهداً فيها. وحكمه في هذه الحالات (باطل بطلائعاً مطلقاً).

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا سيدي، إحنا هنا بنتكلم عن هيكل المحاكم، وإزاي لو القاضي نفسه طلع مش مضبوط أو أخطأ، نقدر نأخذ حقنا منه بالقانون:

* **هرم المحاكم (من تحت ل فوق):**
المحاكم درجات. لو خناقة على مبلغ صغير، بنروح محكمة صغيرة اسمها ** (الجزئية) ** ودي قاضي واحد بينجز. لو القضية كبيرة أو مبالغ ضخمة، نروح ** (الابتدائية) ** ودول ٣ قضاة بيتشاوروا. خسرنا؟ نطلع السلم لـ ** (محكمة الاستئناف) **. طب لو خسرنا في الاستئناف والقاضي كان مطبق القانون غلط؟ نلجأ للكبيرة بتاعتهم ** (محكمة النقض) **, ودي مش بتسمع شهود ولا بتنزل تعاین، دي بتبص في الورق تشوف القاضي اللي قبلك طبق مواد القانون صح ولا هبدا!

* **المحاكم المخصصة (تريكات الاختصاص):**
لو محكمتين كبار بيتخانقوا (مثلاً محكمة مدنية ومحكمة عسكرية) مين يمسك القضية؟ محدش يحلها غير ** (المحكمة الدستورية العليا) **. طب لو عسكري عمل جريمة؟ يروح ** (القضاء العسكري) ** لأن دي جهة مستقلة ومفیش محكمة عادية تقدر تحاكمه.

* **القاضي مش فوق المحاسبة (دعوى المخاصمة):**
تخيل قاضي ارتشى (غش وتدليس) أو أهمل لدرجة إنه ضيع حقك (خطأ مهني جسيم)، أو حتى قفلت معاه ومش راضي يحكم في القضية! القانون قالك متروحش تتخانق معاه، ارفع عليه ** (دعوى مخاصمة) **.

🔴 **بس خد بالك من الفخ: ** القانون عمل تصفية في الأول، بيقدوا القضاة في غرفة مقفولة (غرفة المشورة) يشوفوا إنت بنتكلم بجد ولا بتبتز القاضي؟ لو طلعت بتتهزر وتدعي عليه، هتدفع غرامة من ٤٠٠ لـ ٤٠٠٠ جنيه والكفالة بتاعتك هتتصادر! لو كلامك صح، يتحاكم في جلسة علنية زيه زي أي حد.

* **القاضي قريبي أو بيكرهني (الرد وعدم الصلاحية):**
هنا في فرق دقيق جداً ببيجي في الامتحانات:
١. **الرد (بمزاجك):** لو القاضي ساكن في نفس العمارة مع خصمك، أو بينهم عداوة/مودة، هنا إنت "ممكن" تطلب رده، ولو متكلمتش، القضية تمشي عادي.
٢. **عدم الصلاحية (غصب عنه):** لو القاضي طلع (أخو) خصمك! أو كان هو المحامي بتاع القضية دي قبل ما يتعين قاضي! هنا القانون بيقوله "قوم من على المنصة فوراً"، ومينفعش يحكم حتى لو إنت وخصمك راضيين ومبسوطين. ولو حكم، حكمه **باطل بطلان مطلق**.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **المحكمة الدستورية العليا:** تختص بـ ➡️ ** (رقابة القوانين، والتفسير، وتنازع الاختصاص) **.

💡 **محكمة النقض:** ليست درجة تقاضي ثالثة بل هي ➡️ ** (محكمة قانون لتوحيد المبادئ) **.

💡 **المحكمة الجزئية:** تتشكل من ➡️ ** (قاضٍ فرد) ** وتتنظر الدعاوى البسيطة.

💡 **المحكمة الابتدائية والاستئناف:** تتشكل من ➡️ ** (دوائر بثلاثة قضاة/مستشارين) **.

💡 **ضمانة القضاة الأساسية:** نص دستوري بأن ➡️ ** (القضاة غير قابلين للعزل) **.

💡 **أسباب دعوى المخاصمة:** ➡️ ** (الغش، التدليس، الغدر، الخطأ المهني الجسيم، الامتناع عن الفصل) **.

💡 **غرامة رفض المخاصمة:** عقوبة رادعة تتراوح بين ➡️ ** (٤٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه ومصادرة الكفالة) **.

💡 **رد القاضي:** يكون لأسباب محددة تتعلق بـ ➡️ ** (شبهة الميل أو الانحياز لأحد الخصوم) **.

💡 **عدم الصلاحية:** يتمتع القاضي عن نظر الدعوى بقوة القانون، وحكمه فيها ➡️ ** (باطل بطلاناً مطلقاً) **.

—

أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

- ** ١. دور النيابة العامة في القضاء المدني:****
- * ****النيابة العامة:**** شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تمثل المجتمع وتنوب عنه. دورها لا يقتصر على القضاء الجنائي، بل يمتد للدعوى المدنية لحماية النظام العام.
- * ****حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية (طريقان):****
- * ****الطريق الأول (التدخل كطرف أصلي):**** ترفع الدعوى بنفسها مدعية أو يُدعى عليها (مثل: دعاوى إشهار الإفلاس، أو قضايا الحسبة). وفي هذه الحالة تتمتع النيابة بكافة حقوق الخصم، ويجوز لها الطعن في الحكم حتى لو قبله الخصوم.
- * ****الطريق الثاني (التدخل كطرف منضم):**** تنضم لأحد الخصوم لإبداء رأيها لحماية القانون، وينقسم إلى:
١. ****تدخل وجوبي (إلزامي):**** حتمه القانون في قضايا معينة (مثل: قضايا الفُسر وعديمي الأهلية، الأوقاف الخيرية، رد القضاة، والطعون أمام محكمة النقض). **** (الأثر):**** يجب على قلم الكتاب إخطار النيابة، وإذا صدر الحكم دون تدخلها أو إخطارها يقع **** (باطلاً بطلاً مطلقاً):****
٢. ****تدخل جوازي (اختياري):**** في أية حالة ترى النيابة التدخل فيها، أو تطلب المحكمة رأيها فيها لمصلحة عامة.

- ** ٢. الكُتّاب والمُحضرين (أعوان القضاء الأساسيين):****
- * ****كُتّاب الجلسات (أمناء السر):**** موظفون يرافقون القاضي، يحررون محاضر الجلسات ويوقعون عليها. **** (قاعدة أمرة):**** لا يجوز أن ينعقد تشكيل المحكمة أو يصدر حكم بدون حضور (الكاتب) وتوقيعه على مسودة الحكم مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.
- * ****المُحضرين:**** يختصون بإعلان الأوراق القضائية للخصوم، وتنفيذ الأحكام (إدارة التنفيذ). **** (قاعدة أمرة):**** يتمتع على المُحضر أن يباشر عملاً من أعمال وظيفته في دعوى تخصه أو تخص زوجته أو أقاربه وأصهاره حتى **** (الدرجة الرابعة):****، وإلا وقع عمله باطلاً.

- ** ٣. الخبراء والمترجمون:****
- * ****الخبراء:**** يُستعان بهم في المسائل الفنية الدقيقة (الطب، الهندسة، الزراعة) التي تخفى على القاضي. وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبير أو طرحه (لأن الخبير لا يقضي بل يبدي رأياً)، ولكن يجب عليها تسبيب عدم الأخذ به.
- * ****المترجمون:**** الاستعانة بهم وجوبية إذا كان أحد الخصوم أو الشهود لا يتحدث العربية. ويُشترط في المترجم (غير المقيد بالجدول) أن يحلف اليمين، وألا يكون قريباً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.

- **٤. المحامون (وكلاء الخصوم وشروط القيد):****
- * ****القاعدة العامة:**** لا يجوز حضور الخصوم أمام المحاكم إلا بواسطة (محام).
 - * ****الاستثناء:**** يجوز للخصوم الحضور بأنفسهم أو توكيل أزواجهم أو أقاربهم حتى (الدرجة الثالثة) أمام ****المحاكم الجزئية فقط****.
 - * ****شروط قيد المحامين وتدرجهم (نظام الجداول):****
١. ****محام تحت التمرين:**** لا يجوز له فتح مكتب باسمه، ويحضر فقط أمام المحاكم الجزئية والابتدائية (باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه).
 ٢. ****محام ابتدائي:**** يُقيد بعد قضاء فترة التمرين، ويحق له المرافعة أمام المحاكم الابتدائية والجزئية، وتوقيع صحف دعاوى هذه المحاكم.
 ٣. ****محام استئناف:**** يُقيد بعد مدة محددة من القيد الابتدائي (٥ سنوات)، ويرافع أمام محاكم الاستئناف.
 ٤. ****محام نقض:**** قمة درجات المحاماة. يُشترط للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية والإدارية العليا أن يكون المحامي مقيداً بجدول النقض. **** (قاعدة جوهرية):**** صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُوقع من **** (محام مقبول أمام محكمة النقض)****، وإلا حُكم ببطلان الطعن وعدم قبوله.

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، المحكمة دي مش قاضي بس، دي منظومة كاملة عاملة زي مسرح العمليات، وكل واحد ليه دور مينفعش الثاني يعمله:

- * ****النيابة العامة مش بتاعة جرايم بس!****
- الناس فاكدة إن وكيل النيابة ده بيحقق في القتل والسرقة وبس. لأ! في (القانون المدني) النيابة دي هي "محامي الشعب". لو قضية فيها طفل يتيم فلوسه هتضيع، أو أرض وقف خيرى، النيابة لازم تتدخل (تدخل وجوبى).

 ****تريغة الامتحانات:**** لو القاضي حكم في قضية قاصر من غير ما بيعت ورق القضية للنيابة تقول رأيها.. إيه اللي يحصل؟ الحكم ده يترمي في الزباله لأنه **** (باطل بطلان مطلق)****!

* **الدراع اليمين للقاضي (الكاتب والمُحضر):**
* **الكاتب:** ده ضل القاضي. القاضي مينفحش يقعد على المنصة ينطق بحكم من غير ما الكاتب يكون جنبه بيكتب وبيمضي.
* **المُحضر:** ده البوسطجي بتاع المحكمة اللي بيوصل الإنذارات. بس خد بالك 🚨 لو المُحضر راح يسلم إعلان دعوى لقي إن الخصم ده يطلع "ابن عمه" (قريبه للدرجة الرابعة).. ممنوع يسلمه الورقة! لازم يرجعها لزميله يسلمها مكانه، ولو سلمها الإعلان يبطل عشان نمنع المجاملات.

* **الخبراء (رأيك استشاري يا هندسة):**
القاضي راجل بتاع قانون، ميفهمش في صبة الخرسانة ولا في تشريح الجثث. فبيجيب (خبير). بس هل القاضي ملزم يسمع كلام الخبير ويمشي عليه بالمسطرة؟ **لأ طبعاً! **القاضي هو الخبير الأعلى، ممكن يرمي تقرير الخبير بس بشرط.. يكتب في الحكم هو رماه ليه.

* **السادة المحامين (مش أي روب أسود يدخل محكمة النقض):**
عشان تقف تترافع، لازم تكون محامي. الاستثناء الوحيد إنك تترافع عن نفسك أو عن أبوك وأخوك قدام **المحكمة الجزئية بس**.
والمحامين درجات:
* **تحت التمرين:** لسه بيقول يا هادي، ميفحش مكتب باسمه، ويشغل تحت إيد أستاذه.
* **الابتدائي والاستئناف:** بيكبر خطوة خطوة.
* **الكارثة في محكمة النقض:** لو جبت أخطر محامي استئناف في مصر، وخليته يكتلك صحيفة طعن بالنقض ويمضي عليها.. الطعن بتاعك **باطل ومرفوض**! ليه؟ لأن محكمة النقض دي الكبيرة، مبتدخلش حد عندها إلا المحامي المقيد بجدول (النقض) بس.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- 💡 **تدخل النيابة كطرف أصلي: ** يحق لها الطعن في الحكم ← ** (حتى لو قبله الخصوم) **.
- 🚨 **التدخل الوجوبي للنيابة: ** في قضايا القصر والأوقاف ← ** (عدم إخطارها يُبطل الحكم) **.
- 💡 **كاتب الجلسة: ** توقيعه على مسودة الحكم ← ** (شرط جوهرى لصحة الحكم) **.
- 🚨 **عمل المُحضر: ** يُمنع من إعلان أو التنفيذ لأقاربه ← ** (حتى الدرجة الرابعة وإلا بطل عمله) **.
- 💡 **تقرير الخبير: ** رأيه استشاري ← ** (والمحكمة غير ملزمة به ولكن يجب تسبيب رفضه) **.
- 💡 **الاستثناء من توكيل المحامي: ** الحضور الشخصي أو للأقارب للدرجة الثالثة ← ** (أمام المحاكم الجزئية فقط) **.
- 🚨 **محام تحت التمرين: ** يُمنع من فتح مكتب باسمه ← ** (ويحضر باسم المحامي الذي يتمرن لديه) **.
- 🚨 **الطعن بالنقض: ** توقيع صحيفة الطعن شرط جوهرى ← ** (من محامٍ مقيد بجدول محكمة النقض وإلا بطل الطعن) **.

📖 أولاً: التفريع الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

- 1. ** ماهية الاختصاص وأنواعه: **
 - * **الاختصاص ولائياً: ** هو السلطة التي يمنحها المشرع لجهة قضاء بأكملها للفصل في نوع معين من المنازعات (توزيع العمل بين جهات القضاء المختلفة). مثال: جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة، وجهة القضاء الإداري صاحبة الولاية في المنازعات الإدارية.
 - * **الاختصاص نوعياً: ** هو توزيع العمل بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة (كالمحاكم الجزئية والابتدائية) بحسب ** (نوع الدعوى أو طبيعة النزاع) **، وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى.
 - * **الاختصاص قيمياً: ** هو توزيع العمل بين المحاكم الابتدائية والجزئية بناءً على ** (قيمة المطالبة المالية) ** في الدعوى.
 - * **الاختصاص محلياً (إقليمياً): ** توزيع العمل بين المحاكم من ذات الدرجة بحسب النطاق الجغرافي.

- **٢. قواعد الاختصاص النوعي:****
- * ****اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً:**** تختص استثناءً بنظر دعاوى معينة مهما بلغت قيمتها، ومنها:
١. دعاوى قسمة المال الشائع.
 ٢. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتببات.
 ٣. دعاوى صحة التوقيع.
 ٤. دعاوى تسليم العقارات (إذا رُفعت بصفة أصلية).
- * ****اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً:**** تُعد صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى المدنية والتجارية، فتختص بجميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. كما تختص بنظر **** (الاستئنافات)**** المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.

- **٣. القضاء المستعجل (قاضي الأمور المستعجلة):****
- * ****تعريفه:**** قضاء استثنائي يختص بالفصل في المنازعات التي يُخشى عليها من فوات الوقت، ليحكم فيها بصفة مؤقتة.
- * ****شروط اللجوء للقضاء المستعجل (شرطان متلازمان):****
١. ****توافر حالة الاستعجال:**** ويعني وجود خطر حقيقي ومحدق بالحق يُخشى معه من فوات الوقت إذا لُجئ للقضاء العادي (مثل: الخشية من زوال معالم عقار أو تلف بضاعة).
 ٢. ****عدم المساس بأصل الحق:**** يجب أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً أو تحفظياً فقط، فلا يجوز للقاضي المستعجل أن يفصل في ثبوت الحق أو نفيه أو يفسر عقداً. وإذا تضمنت الدعوى مساساً بأصل الحق، وجب عليه الحكم بـ **** (عدم الاختصاص النوعي)****.

- **٤. قواعد الاختصاص القيمي (نصاب المحاكم المالي):****
- * ****نصاب المحكمة الجزئية:**** تختص بالدعاوى التي **** (لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه)****.
- * ****النصاب الانتهائي للجزئية:**** يكون حكمها انتهائياً (أي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف) إذا كانت قيمة الدعوى **** (لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه)****.
- * ****نصاب المحكمة الابتدائية:**** تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها على (مائتي ألف جنيه)، كما تختص بالدعاوى **** (غير مقدرة القيمة)****.

**** ٥. القواعد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى:****
* ****قاعدة وقت التقدير:**** العبرة بتقدير قيمة الدعوى يكون بقيمتها **** (يوم رفع الدعوى)****، ولا عبء بما يطرأ بعد ذلك من تغير في الأسعار.
* ****قاعدة الطلبات المتعددة:****

١. إذا تعددت الطلبات وكانت ناشئة عن (سبب قانوني واحد)، تُجمع وتُقدر الدعوى بقيمتها الكلية.
٢. إذا كانت الطلبات ناشئة عن (أسباب مختلفة ولا ارتباط بينها)، يُقدر كل طلب على حدة.
* ****قاعدة الملحقات (الفوائد والمصاريف):**** يُراعى عند تقدير الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من (فوائد، تعويضات، ومصاريف). أما الملحقات التي تُستحق **** (بعد رفع الدعوى)**** فلا تدخل في التقدير لتحديد المحكمة المختصة.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبليدي المصري)

بص يا بطل، المحاكم دي متقسمة زي "التورته"، كل قاضي ليه حته بياكل منها، ومينفعش قاضي يمد إيداه في طبق التاني. ركز عشان مبالغ الفلوس هنا هي اللي بتحدد مصير القضية:

* ****يعني إيه اختصاص نوعي وقيمي؟****
****النوعي:**** المحكمة بتبص لـ "نوع" المشكلة مش لفلوسها. يعني لو رايح تثبت (صحة توقيع) على عقد بمليار جنيه، هتروح محكمة جزئية! ليه؟ لأن المشرع خصص النوع ده للجزئية.
****القيمي:**** المحكمة بتبص لـ "الفلوس". لو قضيتك (٢٠٠ ألف جنيه أو أقل)، تروح المحكمة ****الجزئية****. لو قضيتك (أكبر من ٢٠٠ ألف)، أو قضية مش عارفين نحسبها بفلوس (زي طلب صحة انعقاد شركة)، تروح المحكمة ****الابتدائية****.

* ****تريكة الامتحانات في النصاب الانتهايي 🚨:****
تخيل رفعت قضية في المحكمة الجزئية بـ ٢٥ ألف جنيه وخسرتها. هل ينفع تروح تستأنف؟ ****لا! ****
القانون قالك لو القضية (٣٠ ألف جنيه أو أقل)، حكم المحكمة الجزئية بيبقى "انتهايي ومقفول"، مفيش استئناف عشان منشغلش المحاكم الكبيرة بملايم.

* **عناية مركزة للقضايا (القضاء المستعجل):**
 أحياناً الحق يكون ببيضيع، بضاعة هتبوظ في المينا، أو حيطه هتقع. لو مشينا في القضاء العادي هناخد سنين. هنا تروح لـ **قاضي الأمور المستعجلة** بس القاضي ده ليه شرطين:
 ١. يكون في (استعجال ومصيبة هتحصل).
 ٢. إياك تطلب منه يحكم مين صاحب الحق! تطلب منه بس إجراء "يحفظ الحق" (زي إنه يعين حارس على العمارة، أو يثبت حالة البضاعة). لو قلنله احكم بفسخ العقد؟ هيقولك "أنا غير مختص نوعياً".

* **نحسب الفلوس إزاي؟ (مطب المسائل الحسابية):**
 أنت ليك عند واحد ٥٠ ألف جنيه، وفي فوايد اتراكمت ٥ آلاف (قبل ما ترفع القضية). كده قضيتك بكام؟ بـ ٥٥ ألف.
 طب لو الفوايد دي زادت (بعد ما رفعت القضية)؟ القانون بيقولك ماليش دعوة، العبرة بالفلوس **اليوم ما رفعت القضية**، الزيادات اللي بعد كده متتحسبش عشان منغيرش المحكمة كل شوية!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **الاختصاص النوعي:** يعتمد على ➡ ** (طبيعة ونوع النزاع بغض النظر عن قيمته) **.

💡 **اختصاص الجزئية النوعي:** يشمل ➡ ** (قسمة المال الشائع، الأجور والمرتببات، صحة التوقيع) **.

💡 **شروط القضاء المستعجل:** شرطان متلازمان ➡ ** (توافر الاستعجال + عدم المساس بأصل الحق) **.

💡 **حكم القضاء المستعجل:** هو حكم ➡ ** (وقتي أو تحفظي ولا يُقيد محكمة الموضوع) **.

💡 **الاختصاص القيمي للجزئية:** الدعاوى التي ➡ ** (لا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه) **.

💡 **النصاب الانتهائي للجزئية:** الحكم غير قابل للاستئناف إذا كانت الدعاوى ➡ ** (لا تتجاوز ٣٠ ألف جنيه) **.

💡 **الاختصاص القيمي للابتدائية:** ما زاد عن ٢٠٠ ألف، والدعاوى ➡ ** (غير مقدرة القيمة) **.

🔴 **وقت تقدير القيمة: ** العبرة بالتقدير ← ** (يوم رفع الدعوى فقط) **.

💡 **الطلبات المتعددة من سبب واحد: ** تُقدر قيمتها ← ** (بمجموعها الكلي) **.

💡 **ملحقات الدعوى: ** تدخل في التقدير إذا كانت ← ** (مستحقة يوم رفع الدعوى) **.

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

**** ١. القاعدة العامة في الاختصاص المحلي (الإقليمي): ****
* **المقصود به: ** هو توزيع العمل بين المحاكم من ذات الدرجة بحسب النطاق الجغرافي أو المكاني.
* **القاعدة العامة: ** ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ** (موطن المدعى عليه) **. والحكمة من ذلك أن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة، فعلى من يدعي خلاف هذا الأصل (المدعي) أن يسعى إليه في موطنه ليقاضيه فيه. [19، 20]
* **تعدد المدعى عليهم: ** إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن ** (أحدهم) **، والمدعي بالخيار في رفع الدعوى أمام أي محكمة من محاكمهم. [1]

**** ٢. الاستثناءات من القاعدة العامة (حالات لها قواعد خاصة): ****
* **الدعوى العينية العقارية: ** تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها ** (العقار) **، لأنها الأقدر على المعاينة والفصل في النزاع. [2]
* **دعوى الشركات والجمعيات: ** ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ** (المركز الرئيسي) ** للشركة أو الجمعية. [19، 20]
* **دعوى التركات: ** ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ** (آخر موطن للمتوفى) **. [2]
* **دعوى الإفلاس: ** ترفع أمام المحكمة الاقتصادية التي يقع في دائرتها ** (محل تجارة التاجر المفلس) **. [2]
* **دعوى النفقات (استثناء لمصلحة المدعي): ** نظراً لطبيعة النفقة، أعطى المشرع الخيار للمدعي (الزوجة مثلاً) بين رفع الدعوى في المحكمة التي يقع بها ** (موطن المدعى عليه) ** أو المحكمة التي يقع بها ** (موطن المدعي نفسه) **. [2]

***3. الدفع بعدم الاختصاص (متى تبطل الإجراءات؟):**

* **الدفع بعدم الاختصاص (الولائي، النوعي، القيمي):** هذه الأنواع تتعلق بـ ** (النظام العام)**.

* **آثاره:** يجوز إيداعه في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويقع باطلاً أي اتفاق بين الخصوم على مخالفته. [3]

* **الدفع بعدم الاختصاص (المحلي):** هذا النوع ** (لا يتعلق بالنظام العام)** لأنه مقرر لمصلحة الخصوم (إلا في حالات مستثناة كالدعاوى العقارية).

* **آثاره:** يجب على الخصم التمسك به كدفع شكلي ** (قبل إيداع أي دفع موضوعي أو التكلم في الموضوع)** وإلا سقط حقه فيه. ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفته. [21، 22]

***4. الإحالة (انتقال الدعوى من محكمة لأخرى):**

* **حالات الإحالة:**

1. **الإحالة لعدم الاختصاص:** إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها (ولائياً، نوعياً، قيمياً، محلياً)، وجب عليها أن تحكم بـ ** (إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)** [4].

2. **الإحالة لقيام ذات النزاع (الارتباط):** إذا رُفعت نفس الدعوى أمام محكمتين مختلفتين، أو رُفعت دعويان مرتبطتان يسهل الفصل فيهما معاً لتجنب تضارب الأحكام. [4]

* **قاعدة (التزام المحكمة المحال إليها):** حسماً لتنازع الاختصاص السلبي، نص القانون على أن المحكمة المحال إليها الدعوى ** (تلتزم بنظرها)**، ولا يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها مرة أخرى حتى لو رأت أن قرار الإحالة خاطئ، وذلك منعاً لتعطيل مصالح المتقاضين. [5]

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبليدي المصري)

بص يا بطل، بعد ما عرفنا نوع المحكمة وقيمتها، فاضل نعرف هنروح محكمة الإسكندرية ولا محكمة القاهرة؟ ركز في المطبات دي: [19، 20، 21، 22، 23]

* **ارفع القضية فين؟ (القاعدة الذهبية):**

القانون بيقولك "اللي عايز الثاني، يروح له لحد". يعني إنت (المدعي) اللي بتطالب بحق، والمدعى عليه الأصل إن ذمته بريئة، يبقى تتعب إنت وتروح ترفع القضية في المحكمة التابعة لـ ** (محل إقامة المدعى عليه)** لو هما ٣ مدعى عليهم وكل واحد في محافظة؟ اختار أي محافظة تعجبك فيهم وارفع فيها. [1]

* **استثناءات بتيجي في القضايا 🌟**: **
* **أرض أو شقة (عقار):** مفيش حاجة اسمها موطن المدعى عليه! العقار مبيتحركش، يبقى ترفع
في المحكمة اللي العقار في دايرتها. [2]
* **النفقة:** المشرع هنا بيطلب على الزوجة، قالها اختاري.. ترفعي في المحكمة اللي جوزك تابع
ليها، أو ترفعي في المحكمة اللي إنتي تابعة ليها عشان منبهلكيش في المواصلات. [2]

* **لعبة الدفع في الجلسة (إزاي تطير القضية?):**
لو محامي خصمك رفع القضية في محكمة غلط، إنت كمحامي شاطر تعمل إيه؟
* لو الغلط في الاختصاص ** (النوعي أو القيمي):** دي قواعد "نظام عام".. يعني ممكن تفضل
ساكت طول القضية، وتيجي في الاستئناف تطلع الدفع ده تفجر بيه القضية، والقاضي نفسه لو أخذ باله
بيرمي الورق. [3]
* طب لو الغلط في الاختصاص ** (المحلي):** (يعني رفعها في طنطا بدل القاهرة)؟ 🌟 **ركز
هنا: ** ده مش نظام عام! لو دخلت الجلسة واتفكمت في موضوع القضية (يعني قلت مثلاً أنا دفعت الفلوس
أو العقد مزور) قبل ما تقول "المحكمة دي غير مختصة محلياً".. **حقك سقط! ** ولازم تكمل في المحكمة
دي غصب عنك. لازم أول كلمة تطلع من بوقك قدام القاضي تكون: "أدفع بعدم الاختصاص المحلي".
[21، 22]

* **البنج بونج القضائي (الإحالة):**
القاضي لقي نفسه غير مختص، هل بيرمي لك الورق ويقولك روح ارفعها من جديد وادفع رسوم تاني؟
لأ، القانون قال القاضي يحكم بـ ** (الإحالة):** .. يعني بيعت الورق للمحكمة المختصة.
🌟 **تريكة دكتور إبراهيم سعيد:** المحكمة الجديدة استلمت الورق، لقت إن القاضي الأولاني غطان
وإنها فعلاً مش مختصة.. ينفع ترجله الورق تاني؟ **مستحيل! ** القانون قفل باب اللعب ده، المحكمة
المحال إليها ** (ملزمة) ** تنظر القضية غصب عنها عشان المواطن ميتمر مطش بين المحاكم. [22، 23]

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **القاعدة العامة للاختصاص المحلي: ** المحكمة التي يقع بها ➡ ** (موطن المدعى عليه) **. [1]

💡 **الدعوى العقارية: ** المحكمة التي يقع بها ➡ ** (العقار) **. [2]

💡 **دعوى النفقات: ** الخيار للمدعي بين ➡ ** (موطن المدعي أو موطن المدعى عليه) **. [2]

💡 **دعوى التركات: ** المحكمة التي يقع بها ➡ ** (آخر موطن للمتوفى) **. [2]

🚨 **الاختصاص (الولائي، النوعي، القيمي): ** متعلق بـ ➡ ** (النظام العام) ** ويجوز إبداءه في أي وقت. [3]

🚨 **الاختصاص (المحلي): ** غير متعلق بالنظام العام ➡ ** (يجب إبداءه كدفع شكلي قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط) **. [21، 22]

💡 **الإحالة لعدم الاختصاص: ** عند الحكم بعدم الاختصاص يجب ➡ ** (إحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة) **. [4]

🚨 **آثار قرار الإحالة: ** المحكمة المحال إليها الدعوى ➡ ** (تلتزم بنظرها ولا يجوز لها رفضها منعاً لتنازع الاختصاص السلبي) **. [5]

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

** ١. تعريف الدعوى القضائية: **

* ** المقصود بها: ** هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته. [1]

* ** طبيعة الدعوى: ** الدعوى حق مستقل عن (الحق الموضوعي) ذاته؛ فالحق الموضوعي هو الميزة التي يمنحها القانون للشخص (كحق الملكية)، أما الدعوى فهي الأداة الإجرائية التي تحمي هذا الحق عند الاعتداء عليه. [1]

٢**. عناصر الدعوى القضائية (أركانها الثلاثة):
لا تقوم أي دعوى إلا بتوافر ثلاثة عناصر أساسية، وإذا اتحدت هذه العناصر في دعويين مختلفتين يُحكم بـ (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها): [2]
* ****العنصر الأول (الأشخاص / أطراف الدعوى):** ** هما المدعي (من يطلب الحماية القضائية) والمدعى عليه (من تُطلب ضده الحماية). والعبرة بالصفة الإجرائية لا بالاسم المجرد. [2]
* ****العنصر الثاني (المحل / موضوع الدعوى):** ** هو ما يطالب به المدعي (الغاية التي يرمي إليها). كطلب فسخ عقد، أو المطالبة بمبلغ مالي، أو طرد مستأجر. [26، 27]
* ****العنصر الثالث (السبب):** ** هو الواقعة القانونية أو الأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي في طلبه (مصدر الحق). مثل: عقد البيع، أو الفعل الضار (التعويض)، أو الإثراء بلا سبب. [26، 27]

٣**. شروط قبول الدعوى (القاعدة الذهبية: لا دعوى بغير مصلحة):
لكي تنظر المحكمة في موضوع النزاع، يجب أن تتوافر في الدعوى شروط القبول، وإلا حكمت بـ (عدم قبول الدعوى). وأهم هذه الشروط: [27، 28]

* ****أولاً: شرط المصلحة (مناط الدعوى):**
المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي من التجائه للقضاء. ويُشترط فيها ٣ أوصاف:
[27، 28]

١. ****أن تكون مصلحة (قانونية ومشروعة):** ** أي تستند إلى حق أو مركز قانوني يعترف به القانون، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب (فلا تُقبل دعوى للمطالبة بدين قمار أو ثمن مخدرات). [3]
٢. ****أن تكون مصلحة (شخصية ومباشرة):** ** أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى عليه، أو ممثله القانوني. فلا يجوز لشخص أن يطالب بحق لغيره لمجرد التعاطف معه. [3]
٣. ****أن تكون مصلحة (قائمة وحالة):** ** أي أن يكون الاعتداء على الحق قد وقع بالفعل، أو حصلت منازعة فيه تجعل هناك حاجة "فورية" لحماية القضاء. [3]

**** ٤. الاستثناء الخطير: (المصلحة المحتملة):****

*** القاعدة:**** لا تُقبل الدعوى إذا كانت المصلحة احتمالية أو مستقبلية لم تقع بعد. [3]
*** الاستثناء:**** أجاز المشرع استثناء قبول الدعوى بناءً على **** (مصلحة محتملة)**** في حالات محددة الغرض منها (دفع ضرر محقق) أو (الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، ومن أهم تطبيقاتها: [29، 30]

١. **** دعوى وقف الأعمال الجديدة:**** كأن يرفع شخص دعوى لوقف جاره عن بناء حائط قد يسد عليه النور مستقبلاً (الضرر لم يقع بالكامل لكنه محقق). [4]
٢. **** دعوى إثبات الحالة / سماع شاهد:**** كرفع دعوى لإثبات حالة بضاعة تتلف سريعاً، أو لسماع شهادة شاهد مريض يخشى موته قبل رفع الدعوى الأصلية. [5]
٣. **** دعوى التزوير الأصلية:**** لرد ورقة يخشى أن يُحتج بها عليه مستقبلاً. [5]

**** ٥. ثانياً: شرط الصفة (الحق في الدعوى):****

*** المقصود بها:**** هي ثبوت صفة الشخص في رفع الدعوى، أي كونه صاحب الحق المدعى به أو من يمثله قانوناً (كالولي أو الوصي أو الوكيل). [3]
*** أثر انتفاء الصفة:**** يُعد الدفع بانتفاء الصفة من الدفوع المتعلقة بـ **** (النظام العام)****، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. [27، 28]

ثانياً: شرح الدحيح (بالبليدي المصري)

بص يا بطل، المحكمة مش مكان للفضفضة ولا لتضييع وقت القضاة. عشان القاضي يفتح ورق قضيتك ويبصلك أصلاً، لازم تتأكد من حبة حاجات بتيجي قضايا في الامتحان: [26، 27، 28]

*** مثلث القضية (عناصر الدعوى):****

أي قضية في الدنيا ليها ٣ أركان (أشخاص، موضوع، سبب).

*** الأشخاص:**** أنا وأنت.

*** الموضوع:**** أنا عايز منك إيه؟ (عايز ١٠٠ ألف جنيه).

*** السبب:**** إيه اللي يخليني أطلبهم؟ (عشان بينا عقد بيع).

لو التلاتة دول اتكرروا في قضيتين، القاضي هيرفض الثانية ويقولك "سبق الفصل فيها، إنت هتلعب

معايا؟". [26، 27]

* **مفيش مصلحة؟ مفيش قضية!**

القاعدة في المحكمة بتقول (لا دعوى بغير مصلحة). والمصلحة دي لازم تكون:

١. **قانونية:** متجيش ترفع قضية على واحد تقول للقاضي "ده نصب عليا في بيعة حشيش أو دين

قمار" .. القاضي هيرميك بره لأن مصلحتك غير مشروعة! [3]

٢. **شخصية:** يعني متشفش جارك بيتضرب، تروح إنت ترفع قضية تعويض باسمك! لازم

المضروور نفسه هو اللي يرفعها. [3]

٣. **قائمة وحالة:** يعني الضرر حصلك خلاص ومحتاجين المحكمة دلوقتي. [3]

* **تريكة الامتحانات المرعبة 🚩 (المصلحة المحتملة):**

طيب لو الضرر لسه محصلش بس "احتمال" يحصل؟ الأصل إن القضية تترفض. بس المشرع ذكي، عملك استثناء اسمه (المصلحة المحتملة).

* أمثلة بتيجي في القضايا: لو باني عمارة وجارك بيحفر أساسات عميقة جداً وهيقعلك عمارتك..

تستنى لما تقع وبعدين ترفع قضية؟ لأ! ترفع دعوى اسمها ** (وقف الأعمال الجديدة) **.

ولو ليك حق وشاهدك الوحيد راجل عجوز بيموت، تستنى لما القضية تترفع والراجل يموت؟ لأ! ترفع

دعوى مستعجلة اسمها ** (سماع شاهد) **. دي كلها قضايا مصلحتها "محتملة" والقانون بيقبلها. [29، 30]

* **أنت مين يابا؟ (شرط الصفة):**

عشان ترفع القضية، لازم يكون ليك "صفة". يعني إنت صاحب البيت، أو الوكيل بتاعه، أو الوصي

على طفل يتيم. لو رفعت دعوى وإنت مليكش صفة فيها، المحكمة بتحكم بـ ** (عدم قبول الدعوى لانتفاء

الصفة) **, والشرط ده (نظام عام)، يعني القاضي لو أخذ باله ممكن يحكم بيه من غير ما خصمك يطلب.

[27، 28]

—

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **طبيعة الدعوى: ** الدعوى وسيلة إجرائية ← ** (مستقلة تماماً عن الحق الموضوعي) **. [1]

💡 **عناصر الدعوى الثلاثة: ** لا تقوم إلا بوجود ← ** (الأشخاص، الموضوع، السبب) **. [2]

💡 **القاعدة العامة في قبول الدعوى: ** ← ** (لا دعوى بغير مصلحة ولا دفع بغير مصلحة) **. [6]

💡 **أوصاف المصلحة: ** يجب أن تكون ← ** (قانونية مشروعة + شخصية مباشرة + قائمة وحالة) **. [3]

💡 **المصلحة المحتملة (الاستثناء الجوازي): ** تُقبل الدعوى لتفادي ضرر أو حفظ دليل ← ** (مثل دعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى سماع شاهد) **. [29، 30]

💡 **شرط الصفة: ** يجب أن تُرفع الدعوى من ← ** (صاحب الحق أو من يمثله قانوناً) **. [3]

💡 **طبيعة شرط الصفة: ** يُعد الدفع بانتفاء الصفة متعلقاً بـ ← ** (النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها) **. [27، 28]

📖 أولاً: التفريع الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

1. نظرية الطلبات القضائية (الأصلية والعارضة): **
* **الطلب الأصلي (المفتتح للخصومة): ** هو الإجراء الذي يطلب به المدعي حماية حقه، وبناءً عليه تتحدد المحكمة المختصة، وينقطع به التقادم.
* **الطلبات العارضة: ** هي الطلبات التي تُقدم (أثناء سير الخصومة) وتتناول بالتعديل أو الإضافة أو الحذف في نطاق الطلب الأصلي. وتُقدم إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يُقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة. [1]

- ٢**. أنواع الطلبات العارضة: **
- * ** أولاً: الطلبات الإضافية (من المدعي): ** يُسمح للمدعي بتعديل طلباته أو الإضافة إليها في حالات محددة [45، 46]، منها:
١. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى.
 ٢. الطلبات المكمل للطلب الأصلي أو المترتبة عليه (كطلب الفوائد أو التعويض عن التأخير).
 ٣. طلب إضافة إجراء تحفظي أو وقتي (كطلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها).
- * ** ثانياً: الطلبات المقابلة / الجوابية (من المدعى عليه): ** هجوم مضاد من المدعى عليه، ومن أمثلتها:
١. طلب ** (المقاصة القضائية): ** أن يطلب المدعى عليه خصم دين له في ذمة المدعي.
 ٢. طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الكيدية المرفوعة ضده.
 ٣. أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.

- ٣**. نظرية الدفوع القضائية (وسائل الدفاع): **
- الدفع هو الوسيلة التي يستعين بها الخصم للإجابة على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به. وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع رئيسية: [47، 48]

- * ** أولاً: الدفوع الموضوعية: **
- * ** ماهيتها: ** هي الموجهة إلى (ذات الحق المدعى به) بقصد إنكاره أو إثبات انقضائه. (مثال: الدفع بسداد الدين، الدفع ببطلان العقد، الدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم).
- * ** أحكامها: ** لا تسقط الحقوق في إبدائها، فيجوز إبدؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى (ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف). واستنفادها لا يمنع من العودة إليها.

- * ** ثانياً: الدفوع الشكلية (الإجرائية): **
- * ** ماهيتها: ** هي الموجهة إلى (إجراءات الخصومة) بقصد الطعن في صحتها أو المطالبة بوقف سيرها، دون التعرض لموضوع الحق. (مثال: الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى، الدفع بعدم الاختصاص المحلي).
- * ** القاعدة الآمرة في الدفوع الشكلية : ** أوجب المشرع إبداء الدفوع الشكلية ** (قبل إبداء أي دفع موضوعي أو التكلم في الموضوع) ** وإلا سقط الحق في إبدائها. ويجب إبدائها جميعاً معاً في مذكرة واحدة أو في جلسة واحدة. [2]

* **ثالثاً: الدفع بعدم القبول:**

* **ماهيتها:** دفع يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى لانعدام الشروط اللازمة لقبولها. (مثال: الدفع بانتفاء المصلحة، الدفع بانتفاء الصفة، الدفع بسبق الفصل في النزاع). [47، 48]

* **أحكامها:** يجوز إبدائها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذا كان الدفع بعدم القبول متعلقاً بـ **النظام العام** كالدفع بانتفاء الصفة، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: شرح الدحيح (بالبليدي المصري)

بص يا بطل، المحكمة دي عاملة زي ماتش الملاكمة. المدعي بيضرب بـ (الطلبات)، والمدعى عليه بيصد بـ (الدفع) ويمكن يعمل هجمة مرتدة. ركز في تريكات اللعبة دي عشان هي اللي بتكسب القضايا: [45، 46، 47، 48]

* **الطلبات (أنا عايز حقي):**

إنت رفعت قضية بتطالب بتسليم شقة (ده الطلب الأصلي). أثناء القضية، اكتشفت إن الخصم بوظ الشقة، فطلبت من القاضي (تعويض عن التلفيات). ده اسمه ** (طلب عارض إضافي)**، والقانون بيسمحلك تضيفه عادي عشان منقعدش نرفع قضايا جديدة على نفس الموضوع.

طب الخصم يسكت؟ لأ، ممكن يعمل هجمة مرتدة ** (طلب مقابل)**، يقول للقاضي: "أيوة الشقة بتاعته، بس أنا ليا عنده ١٠٠ ألف جنيه سلف، اعملهملي (مقاصة) مع الإيجار اللي طالبيه!". [1]

* **الدفع (إزاي تطير قضية خصمك؟):** الدفع دي ٣ أنواع، كل نوع ليه "توقيت" لو فاتك تلبس القضية:

١. **الدفع الموضوعي (قلب الحق):** تقول للقاضي "أنا سددت الدين ده"، أو "العقد ده مزور". الدفع ده (ميموتش)، يعني ممكن تطلعه من الدرج في أي وقت في القضية، حتى لو القضية في الاستئناف.

٢. **الدفع الشكلي (ضربة في الورق) 🚩 تريقة امتحان:** تقول للقاضي "المحضر مبلغنيش صح والإعلان باطل"، أو "المحكمة دي غير مختصة محلياً".

المطب هنا فين؟ القانون بيقولك لازم تقول الدفع ده ** (أول حاجة تطلع من بوقك)!** لو دخلت الجلسة وقلت للقاضي "يا فندم أنا سددت الدين (كلام في الموضوع)، وبعدين الإعلان باطل (دفع شكلي)". القاضي هيقولك: "سقط حَقْ في الدفع الشكلي لأنك اتكلمت في الموضوع الأول!". لازم ترص دفعك الشكليه كلها في الأول. [2]

٣. ****الدفع بعدم القبول (إنت مين يابا؟):**** خصمك رافع قضية بيطالب بطرد ساكن من عمارة جاره! هنا إنت بتدفع بـ (انتفاء الصفة والمصلحة). والدفع ده عشانه خطير، ممكن تقوله في أي وقت والقاضي بيحكم بيه من نفسه. [3]

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 ****الطلب الأصلي:**** هو الذي تفتتح به الخصومة ➡ **** (وبه تتحدد المحكمة المختصة) ****.

💡 ****الطلبات العارضة:**** تُقدم أثناء سير الدعوى ➡ **** (لتعديل أو إضافة طلبات جديدة لتجنب تعدد القضايا) ****. [1]

💡 ****المقاصة القضائية:**** من أشهر الطلبات المقابلة للمدعى عليه ➡ **** (خصم دين من دين) ****.

💡 ****الدفع الموضوعي:**** يوجه لأصل الحق المدعى به ➡ **** (لا يسقط ويجوز إيدأؤه في أي مرحلة) ****. [2]

💡 ****القاعدة الذهبية للدفع الشكلية:**** يجب إيدأؤها ➡ **** (قبل التكلم في الموضوع أو إيدأؤه أي دفع موضوعي وإلا سقط الحق فيها) ****. [2]

💡 ****الدفع الشكلية:**** تُبدى جميعها معاً ➡ **** (في مذكرة واحدة أو جلسة واحدة) ****.

💡 ****الدفع بعدم القبول:**** يوجه لانعدام شروط الدعوى ➡ **** (كالدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة) ****. [3]

💡 ****الدفع بانتفاء الصفة:**** متعلق بـ ➡ **** (النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى) ****.

أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

1. فكرة الشكلية في الإجراءات القضائية:
- * العمل الإجرائي: هو العمل الذي يرتب عليه القانون أثراً إجرائياً في سير الخصومة القضائية (مثل: رفع الدعوى، الإعلان، الطعن). [1]
 - * أهمية الشكلية: المشرع لا يترك الخصوم يتخذون الإجراءات على هواهم، بل حدد لها (شكلاً وميعاداً) يجب احترامه. والشكلية هنا ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق حسن سير العدالة، وحماية حقوق الخصوم، وتجنب المفاجآت والمباغطة. [1]

2. نظرية البطلان الإجرائي (جزء مخالف للشكل):
- * القاعدة العامة (لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر): [2]
 - 1. يقع البطلان إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء في حالة مخالفة شكل معين.
 - 2. يقع البطلان إذا شابه الإجراء عيب جوهري ترتب عليه عدم تحقق (الغاية) من الإجراء.
 - * الاستثناء الذهبي: لا يُحكم بالبطلان (حتى لو وُجد نص) إذا ثبت أن الإجراء المعيب قد حقق (الغاية منه). (مثال: إعلان به خطأ شكلي ولكن الخصم حضر الجلسة بناءً عليه، هنا تحققت الغاية ويزول البطلان). [2]

3. أنواع البطلان (متعلق بالنظام العام / ومقرر لمصلحة الخصوم):
- * البطلان المتعلق بالنظام العام: يقع إذا كانت القاعدة الشكلية التي تم مخالفتها تحمي مصلحة عامة (مثل: تشكيل المحكمة، أو علانية الجلسات).
 - * أحكامه: يجوز التمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يزول بتنازل الخصوم عنه. [33، 71]
 - * البطلان المقرر لمصلحة الخصوم (النسبي): يقع إذا كانت القاعدة تحمي مصلحة خاصة للخصم (مثل: بيانات الإعلان، أو مواعيد الحضور).
 - * أحكامه: يجب على الخصم التمسك به، ويسقط حقه فيه إذا تكلم في موضوع الدعوى (كأي دفع شكلي)، ويزول البطلان إذا نزل عنه الخصم صراحة أو ضمناً. [2]

**** ٤. المواعيد الإجرائية وأنواعها: ****

*** ** المقصود بها: **** هي الفترة الزمنية التي يحددها القانون لاتخاذ إجراء معين، أو للامتناع عن اتخاذ إجراء معين. [3]

*** ** أنواع المواعيد: **** [3]

١. **** المواعيد الناقصة (مواعيد الانقضاء): **** يجب اتخاذ الإجراء (خلال) هذه المدة، وإذا انقضت سقط الحق في اتخاذ الإجراء. (مثال: ميعاد الاستئناف ٤٠ يوماً، يجب الطعن قبل انتهائها).

٢. **** المواعيد الكاملة: **** مدة يجب أن تنقضي بالكامل (قبل) اتخاذ الإجراء، فلا يجوز اتخاذه خلالها. (مثال: ميعاد تكليف المدعى عليه بالحضور، يجب أن يكون هناك ١٥ يوماً كاملة بين الإعلان ويوم الجلسة ليتمكن من تحضير دفاعه).

٣. **** المواعيد المرتدة: **** تُحسب بالرجوع للوراء من تاريخ واقعة معينة. (مثال: إيداع المستندات قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل).

**** ٥. قواعد حساب المواعيد (كيفية الحساب والامتداد): ****

*** ** قاعدة بدء الميعاد: **** لا يُحسب اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون بداية للميعاد (مثل يوم صدور الحكم أو يوم الإعلان). بل يبدأ الحساب من **** (اليوم التالي) ****. [3]

*** ** قاعدة نهاية الميعاد: **** ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه كاملاً. [3]

*** ** امتداد المواعيد (الاستثناءات): **** [4]

١. **** ميعاد المسافة: **** يُضاف للمواعيد الأصلية ميعاد مسافة (يوم واحد لكل مسافة معينة) لمن يكون موطنه بعيداً عن مقر المحكمة، تيسيراً عليه.

٢. **** العطلات الرسمية: **** إذا صادف **** (اليوم الأخير) **** من الميعاد عطلة رسمية (كالجمعة أو الأعياد)، امتد الميعاد تلقائياً إلى **** (أول يوم عمل بعدها) ****.

*** ** (ملاحظة أمرة): **** العطلات الرسمية التي تتخلل الميعاد (في وسطه) تُحسب ضمن المدة ولا توقفها، الامتداد يقع فقط إذا كان اليوم "الأخير" هو العطلة. [4]

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبليدي المصري)

بص يا بطل، المحكمة دي مفياهش "معلش أصل الميكروباص عطل بيا". في المحكمة الغلطة بفورة، والميعاد لو فاتك، حقك مات! ركز في تريكات حساب الأيام دي عشان بتيجي قضايا مسألة حسابية: [32،

33، 34، 35]

* **يعني إيه بطلان؟ (الكارت الأحمر):**

إنت عملت ورقة إعلان للمدعى عليه، بس المحضر نسي يكتب تاريخ الجلسة! الورقة دي كده (باطلة).
بس القانون المصري ذكي، قالك إحنا مش بتوع روتين.. لو الخصم ده قرأ الإعلان ناقص ده، وسأل
وعرف ميعاد الجلسة وجه حضر قدام القاضي.. هل ينفع يقول الإعلان باطل؟ **لأ! القانون يقوله: طالما
الإعلان (حقوق الغاية منه) وإنت جيت المحكمة، يبقى البطلان ده اتصحح وخلص ملوش لازمة! [2]

* **أنواع المواعيد (المطب الأول):** [3]

١. **ميعاد ناقص:** زي ميعاد الاستئناف ٤٠ يوم.. ده معناه إنك لازم تجري تعمل الاستئناف "جوه"
الـ ٤٠ يوم دول.

٢. **ميعاد كامل:** زي ميعاد تكليف الخصم بالحضور.. القانون بيقولك لازم تسبب للخصم ١٥ يوم
"كاملين" تجهز فيهم ورقه. يعني الإعلان في يوم، والجلسة في يوم ثاني، وما بينهم ١٥ يوم مقولين محدش
يكلمه فيهم.

* **إزاي تحسب الميعاد صح؟ (التركة اللي بتسقط محامين كبار 🚩):** [34، 35]

القاضي نطق بالحكم يوم (١ في الشهر). ميعاد الاستئناف ٤٠ يوم.. تحسب يوم ١ ده معاك؟ **أوعى! **
القانون بيقولك (يوم الحادثة مبنحسبوش). تبدأ تعد من يوم (٢ في الشهر).

* **لعبة الأجازات والمسافات (المطب الثاني):** [4]

تخيل ميعاد الاستئناف بتاعك بيخلص يوم (الجمعة)! المحكمة قافلة، هتروح تخبط على بابها؟ القانون
حلك الأزمة وقال: لو ** (اليوم الأخير) ** أجازة رسمي، الميعاد يمتد لـ (أول يوم شغل) يعني السبت أو
الأحد.

🚩 **تركة دكتور إبراهيم سعيد في القضايا:** طب لو إنت ميعادك ٤٠ يوم، وفي وسط الـ ٤٠ يوم
دول جيه أسبوع أجازة عيد الفطر؟ هل تزود ٧ أيام على الميعاد؟ **لأ طبعاً! الأجازات اللي في "النص"
بتتسبب عادي جداً ومبتوقفش الميعاد، الامتداد بيحصل (فقط) لو الأجازة دي هي آخر يوم المفروض تقدم
فيه الورق!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **العمل الإجرائي والشكائية:** الشكائية ليست تعقيداً بل ← ** (ضمانة لحسن سير العدالة وحماية للحقوق) **. [1]

💡 **القاعدة الذهبية في البطلان:** لا بطلان بغير نص، ولا يُحكم بالبطلان إذا ← ** (تحققت الغاية من الإجراء) **. [2]

🔴 **البطلان المتعلق بالنظام العام:** مثل بطلان تشكيل المحكمة ← ** (تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي وقت) **. [2]

💡 **الميعاد الناقص:** يجب اتخاذ الإجراء ← ** (خلال المدة المحددة وقبل نهايتها) ** كطرق الطعن. [3]

💡 **الميعاد الكامل:** يجب أن تنقضي المدة بأكملها ← ** (قبل اتخاذ الإجراء) ** كميعاد الحضور. [3]

🔴 **قاعدة الحساب الآمرة:** لا يُحسب يوم حدوث الواقعة ← ** (ويبدأ الحساب من اليوم التالي مباشرة) **. [3]

💡 **امتداد الميعاد (للمسافة):** يُضاف ميعاد مسافة لمن ← ** (يقع موطنه بعيداً عن المحكمة) **. [4]

🔴 **امتداد الميعاد (للعطلة):** يمتد لأول يوم عمل إذا صادفت العطلة الرسمية ← ** (اليوم الأخير من الميعاد فقط، وليس ما يتخلله من عطلات) **. [4]

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

**** ١. كيفية رفع الدعوى القضائية (قيد الدعوى):****
* **** القاعدة الإجرائية:**** تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بـ **** (إيداع صحيفة قلم كُتَاب المحكمة المختصة)****، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وبمجرد الإيداع ودفع الرسوم، تُعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لكافة آثارها القانونية (كقطع التقادم)، حتى قبل إعلانها للمدعى عليه [36، 37].
* **** بيانات صحيفة الدعوى (قواعد شكلية وجوبية):****
يجب أن تشمل الصحيفة على بيانات جوهرية، أهمها: اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما، اسم المحكمة، تاريخ تقديم الصحيفة، و(موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها). إغفال بعض هذه البيانات قد يؤدي إلى بطلان الصحيفة [1].

**** ٢. إعلان صحيفة الدعوى (عن طريق المُحضرين):****
* **** الأصل العام:**** كل إعلان يجب أن يتم بواسطة **** (مُحضر)**** بناءً على طلب الخصم أو قلم الكُتَاب.
* **** كيفية تسليم الإعلان (التدرج القانوني):**** [2]
١. **** التسليم للشخص نفسه (شخصياً):**** يجوز للمُحضر تسليم الورقة للشخص نفسه في أي مكان يلقاه فيه.
٢. **** التسليم في الموطن:**** إذا لم يجده في موطنه، يُسلم الورقة إلى (من يقرر أنه وكيله، أو يعمل في خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار).
* **** حالة الامتناع أو غلق السكن (تسليم جهة الإدارة):****
إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه، أو امتنع من وجده عن الاستلام، وجب على المُحضر أن يُسلم الورقة في ذات اليوم إلى **** (جهة الإدارة)**** (مأمور القسم أو العمدة أو شيخ البلد).
* **** الإجراء الجوهري اللاحق (🚨 شرط صحة):**** يجب على المُحضر أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي **** (كتاباً مسجلاً)**** يخبره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة، وذلك **** (خلال ٢٤ ساعة)****. وإغفال هذا الكتاب يترتب عليه بطلان الإعلان [2].

**** ٣. إعلانات خاصة (حالات استثنائية لها قواعد صارمة):**** [38، 39]
* **** إعلان الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة:**** تُسلم الأوراق القضائية الخاصة بها إلى **** (هيئة قضايا الدولة)**** أو فروعها بالأقاليم.
* **** إعلان الشركات والجمعيات:**** تُسلم بمركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو المدير.
* **** إعلان المسجونين:**** تُسلم الأوراق إلى **** (مأمور السجن)**** ليقوم بتسليمها للمسجون.
* **** إعلان الأشخاص الذين موطنهم بالخارج:**** تُسلم الأوراق إلى **** (النيابة العامة)**** لتقوم هي بإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

- ** ٤. حضور الخصوم وغيابهم في الجلسات: ** [41، 42]**
- * **** حضور الخصوم: **** يكون بشخصهم أو بوكيل (محام).
- * **** حالة غياب الطرفين (المدعي والمدعى عليه): ****
- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تحكم المحكمة بـ **** (شطب الدعوى) **** (أي استبعادها من جدول الجلسات).
- * **** التجديد من الشطب: **** يجوز لأي من الخصمين أن يطلب السير في الدعوى (تجديدها) خلال **** (ستين يوماً) **** من قرار الشطب.
- * **** الجزاء (كأن لم تكن): **** إذا انقضت الـ ٦٠ يوماً دون تجديد، أو إذا حُضرت وتغيّبوا مرة أخرى وتم شطبها للمرة الثانية، تُعتبر الدعوى **** (كأن لم تكن) **** (تزول الخصومة تماماً). [41، 42]

- ** ٥. حالة غياب أحد الخصوم: ** [41، 42]**
- * **** غياب المدعي وحضور المدعى عليه: **** يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة (شطب الدعوى)، أو يطلب (الحكم في موضوع الدعوى) إذا كانت صالحة للفصل فيها لإنهاء النزاع.
- * **** غياب المدعى عليه (🚩 تريقة إعادة الإعلان): ****
١. إذا كان قد أعلن لشخصه (استلم بنفسه): تحكم المحكمة في الدعوى، ويكون حكمها في حقه (حضورياً اعتبارياً).
٢. إذا كان لم يُعلن لشخصه (استلمها قريبه أو جهة الإدارة): **** (يجب وجوباً) **** على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية، وتكليف المدعي بـ **** (إعادة إعلان) **** المدعى عليه، لضمان علمه اليقيني بالقضية.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، إحنا هنا خرجنا من الكتب ونزلنا أرض المحكمة. القضية مش مجرد كلام، دي ورق ومواعيد ومُحضرين بيلفوا في الشوارع. ركز في المطبات دي عشان بتضيع حقوق ناس كتير: [36، 37، 38، 39، 41، 42]

* **القضية بتبدأ إمتى؟ (لحظة الصفر):**
إمتى أقدر أقول إن فلان ده "مرفوع عليه قضية" وميعاد التقادم وقف؟ هل لما القاضي يمسك الورق؟
لأ!! القضية بتبدأ وتتولد رسمياً اللحظة اللي بتدي فيها صحيفة الدعوى للموظف في (قلم الكُتّاب) وتدفع الرسوم في الخزنة. من اللحظة دي إنت في الأمان [36، 37].

* **رحلة المُحضر (إزاي تمسك خصمك من قفاه؟):** [2]
المُحضر بياخد الورقة ويروح بيت خصمك. ليه ٣ سيناريوهات:
١. خبط، وخصمك فتحه، ومضى بالاستلام.. ده اسمه (إعلان لشخصه)، وكده خصمك اتدبس تماماً.
٢. خبط، طلعتله مرات خصمك أو ابنه، أو البواب.. ينفع يديلهم الورقة؟ أيوة ينفع، بس لازم يكونوا ساكنين معاه.
٣. 🚨 **تريكة الامتحانات المرعبة (جهة الإدارة):** خبط محدش فتح (السكن مغلق)، أو مراته قالتله "مبيستلمش ورق محاكم". المُحضر يعمل إيه؟ يروح يسلم الورقة في (القسم) لمأمور الضبط. **خلصت كده؟ لأ!!!** القانون حط شرط قاسي: لازم المُحضر في خلال ٢٤ ساعة يروح البوسطة بيعت لخصمك (جواب مسجل) يقوله "ورقتك في القسم روح استلمها". لو المُحضر نسي بيعت الجواب ده؟ الإعلان كله **باطل!!** والقضية تقف!

* **إعلانات الـ V.I.P (الدولة والأجانب):** [38، 39]
متتعيش نفسك وتودي مُحضر لبيت وزير عشان ترفع عليه قضية، الوزير مبيستلمش ورق، الورق بيروح لـ (هيئة قضايا الدولة). طب لو خصمك هربان في باريس؟ تدي الإعلان لـ (النيابة العامة) وهي تتصرف وتبعثها للسفارة.

* **لعبة الاستغماية في الجلسة (الشطب وكأن لم تكن):** [41، 42]

* **الغياب الجماعي:** القاضي نده على القضية، لا إنت رديت ولا خصمك رد. القاضي بيعمل إيه؟

بيشطب القضية (يعني يركنها في الدرج). معاك ٦٠ يوم ** تروح تعمل طلب تجديد وتصحيحها تاني. لو نمت ٦١ يوم؟ القضية ماتت وتُعتبر (كأن لم تكن)، وعشان ترجعها هتدفع رسوم من أول وجديد وترفعها من الصفر.

* **غياب خصمك (تريكة إعادة الإعلان):** القاضي نده، إنت رديت بس خصمك مجاش. القاضي ببص في ورقة المُحضر.. لو لقي خصمك ماضي بخط إيده (إعلان لشخصه)، هيحكم في القضية ويعتبره حاضر. طب لو لقي اللي ماضي مراته أو مأمور القسم؟ القاضي هيقولك: "أنا مش ضامن إنه عرف.. أُجلت لإعادة الإعلان". لازم تبعثله مُحضر مرة ثانية عشان تضمن حقه في الدفاع.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **بدء الدعوى وأثرها:** تُعتبر مرفوعة ومنتجة لآثارها بمجرد ➡️ ** (إيداع صحيفة قلم الكتاب) ** [1].

💡 **القاعدة في الإعلان:** يجب أن يتم بواسطة ➡️ ** (مُحضر) ** [2].

💡 **التسليم لغير شخص المعلن إليه:** يصح تسليمه لـ ➡️ ** (الزوج، الأقارب، الأصهار، الخدم) بشرط الإقامة معه ** [2].

🔴 **إجراءات غلق السكن أو الامتناع:** تسليم الورقة لجهة الإدارة + ➡️ ** (إخطار بكتاب مسجل خلال ٢٤ ساعة وإلا بطل الإعلان) ** [2].

💡 **إعلان الدولة والوزارات:** يتم في ➡️ ** (هيئة قضايا الدولة) ** [3].

💡 **إعلان المقيم بالخارج:** يتم تسليم الإعلان لـ ➡️ ** (النيابة العامة) ** [3].

🔴 **غياب المدعي والمدعى عليه معاً:** الجزاء هو ➡️ ** (شطب الدعوى) ** [41، 42].

🔴 **ميعاد تجديد الشطب:** يجب التجديد خلال ➡️ ** (٦٠ يوماً وإلا أُعتبرت الدعوى كأن لم تكن) ** [41، 42].

💡 **الشطب للمرة الثانية:** يُحكم وجوباً باعتبار الدعوى ➡️ ** (كأن لم تكن) ** [4].

🔴 **غياب المدعى عليه (ولم يُعلن لشخصه):** يجب على المحكمة ➡️ ** (تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه) ** [4].

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

١. وقف الخصومة (تجميد الدعوى مؤقتاً):

الوقف هو تجميد سير الدعوى فترة من الزمن، وله ثلاثة أنواع رئيسية: [1]

- * **أ. الوقف الاتفاقي:** يجوز للخصوم أن يتفقوا على عدم السير في الدعوى لمدة ** (لا تزيد على ستة أشهر) **. وإذا لم يُعجلوا الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل، اعتبر المدعي تاركاً لدعواه.
- * **ب. الوقف الجزائي:** يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ** (لا تزيد على شهر) ** كجزاء للمدعي لعدم تنفيذه أوامر المحكمة (كعدم تقديم مستند). وإذا مضت مدة الوقف ولم يُنفذ المدعي ما أمر به، جاز للمحكمة أن تحكم بـ (اعتبار الدعوى كأن لم تكن).
- * **ج. الوقف التعليقي:** توقف المحكمة الدعوى وجوباً أو جوازاً إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في (مسألة أخرى) تخرج عن اختصاصها (مثل: وقف دعوى طرد لحين الفصل في دعوى تزوير عقد الإيجار المرفوعة أمام محكمة أخرى).

٢. انقطاع الخصومة (التجميد الإجباري لظرف طارئ):

* **أسباب الانقطاع (على سبيل الحصر):** ينقطع سير الخصومة بقوة القانون إذا حدث أحد الأمور الآتية:

١. **وفاة** أحد الخصوم.
٢. **فقدان أهلية الخصم** (كالجنون أو الحجر عليه).
٣. **زوال صفة من يمثله** (كعزل الوصي أو عزل النائب القانوني). [50، 51]
- * **الشرط الزمني للانقطاع (🔴 قاعده أمره):** يُشترط أن يقع سبب الانقطاع ** (قبل إقفال باب المرافعة) ** في الدعوى. أما إذا وقعت الوفاة أو فقد الأهلية (بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم، **فلا تنقطع الخصومة**، وتُصدر المحكمة حكمها العادي.
- * **الآثار المترتبة على الانقطاع:**
 ١. تقف جميع مواعيد المرافعات وتُجمد الإجراءات.
 ٢. يقع ** (باطلاً) ** أي إجراء يُتخذ أثناء فترة الانقطاع (بطلان نسبي لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته كورثة المتوفى).
 ٣. تعود الخصومة للسير بتعجيلها (بإعلان الورثة أو من يقوم مقام الخصم). [2]

- ***3. سقوط الخصومة (جزاء الإهمال):**
- * **المقصود به:** هو زوال الخصومة وإلغاء كافة إجراءاتها بقوة القانون كجزاء لإهمال المدعي أو تراخيه.
- * **مدته وشرطه:** تسقط الخصومة إذا انقضت مدة ** (ستة أشهر) ** من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى، وكان ذلك بسبب (فعل المدعي أو امتناعه). [51، 69]
- * **أحكام التمسك بالسقوط:**
1. السقوط ليس متعلقاً بالنظام العام، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به (المدعى عليه). [2]
2. يجوز التمسك بالسقوط في أي حالة كانت عليها الدعوى (بطلب أو بدفع).
- * **أثر السقوط (هل يضيع الحق?):** السقوط يُنهي (الخصومة المرفوعة وإجراءاتها)، ولكنه ** (لا) يُسقط أصل الحق) ** الموضوعي؛ فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق.

- ***4. انقضاء الخصومة بالتقادم (مضي المدة):**
- * **تنقضي الخصومة بقوة القانون في جميع الأحوال بمضي ** (سنتين) ** على آخر إجراء صحيح تم فيها. وهذا يختلف عن السقوط في المدة، ويعتبر قرينة قاطعة على ترك الخصومة لتصفية القضايا المهمة المتراكمة في المحاكم. [3]

- ***5. ترك الخصومة والنزول عن الحكم:**
- * **ترك الخصومة:** هو إعلان المدعي صراحة نزوله عن (الخصومة المرفوعة) وتنازله عن الإجراءات التي اتخذت فيها، مع احتفاظه بـ (أصل الحق) ليرفعه مستقبلاً إذا أراد. [53، 54]
- * **النزول عن الحكم:** إذا صدر حكم لصالح شخص، يجوز له التنازل عن هذا الحكم. والنزول عن الحكم يستتبع قانوناً ** (النزول عن الحق الثابت به) **، فلا يجوز له المطالبة به مرة أخرى. [4]

* **التقادم (سنتين في التلاجة):**
لو القضية اتسابت ** (سنتين) من غير أي إجراء صحيح، بتموت بقوة القانون (انقضاء بالتقادم)،
عشان المحاكم متترحمش بقضايا أصحابها ناسيينها. [3]

* **الترك والنزول (تريكة الفرق بينهم):** [54، 53]
* **ترك الخصومة:** بتتنازل عن القضية بس (يعني بترمي الورق)، بس حقك في جيبك تقدر ترفع
بيه قضية تاني بكرة.
* **النزول عن الحكم:** خدت حكم بـ ١٠٠ ألف جنيه وتنازلت عنه.. هنا إنت بتتنازل عن الفلوس
نفسها! حقك بيضيع ومستحيل تطالب بيه تاني.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- 💡 **الوقف الاتفاقي:** اتفاق الخصوم على وقف الدعوى لمدة ← ** (لا تزيد على ٦ أشهر).
- 💡 **الوقف الجزائي:** عقوبة للمدعي للإهمال لمدة ← ** (لا تزيد على شهر واحد).
- 🔴 **أسباب الانقطاع:** تحدث بقوة القانون عند ← ** (الوفاة، فقد الأهلية، أو زوال صفة النائب).
- 🔴 **شرط الانقطاع الذهبي:** يجب أن يحدث السبب ← ** (قبل إقفال باب المرافعة).
- 💡 **أثر الانقطاع:** بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ خلاله ← ** (بطلان نسبي لمصلحة الخصم الذي قام به السبب).
- 🔴 **سقوط الخصومة:** زوال الإجراءات بسبب إهمال المدعي وعدم السير في الدعوى لمدة ← ** (٦ أشهر).
- 💡 **طبيعة السقوط:** ليس من النظام العام ← ** (يجب أن يتمسك به المدعي عليه ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها).
- 💡 **انقضاء الخصومة (التقادم):** تزول الخصومة بقوة القانون بمضي ← ** (سنتين) على آخر إجراء صحيح.

💡 **أثر السقوط والانقضاء والترك: ** تلغى الإجراءات ولكن ← ** (لا يسقط أصل الحق الموضوعي) **.

🚨 **النزول عن الحكم: ** يعني صراحة ← ** (النزول عن الحق الثابت به وانقضاؤه تماماً) **.

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

1. **الأوامر على العرائض (نظام التقاضي السري العاجل): **
* **المقصود بها: ** هي أوامر وقتية أو تحفظية يصدرها القاضي بناءً على طلب أحد الخصوم (في غيبة الخصم الآخر ودون مساس بأصل الحق) للحفاظ على حالة واقعية أو منع ضرر مفاجئ. (مثل: الأمر بتوقيـع حجز تحفظي، أو الأمر بمنع من السفر). [1]
* **الاختصاص بإصدارها: **

١. إذا كانت هناك (دعوى أصلية منظورة) أمام المحكمة: ينعقد الاختصاص لقاضي المحكمة التي تنتظر الدعوى.

٢. إذا لم تكن هناك دعوى منظورة: ينعقد الاختصاص لـ (قاضي الأمور الوقتية) بالمحكمة المختصة.
* **إجراءات استصدار الأمر: ** تُقدم العريضة من نسختين متطابقتين، متضمنة وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب. ويجب على القاضي أن يُصدر أمره (بالقبول أو الرفض) كتابةً على إحدى النسختين في ** (اليوم التالي لتقديمها على الأكثر) **. ولا يُشترط تسبيب الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره [2].

2. **التظلم من الأوامر على العرائض وسقوطها: **
* **التظلم: ** يجوز لمن صدر ضده الأمر، وللطالب (إذا رُفض طلبه)، أن يتظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الذي أصدره. والتظلم لا يوقف تنفيذ الأمر بقوة القانون، ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً [2].

* **سقوط الأمر (🚨 ميعاد حتمي): ** يسقط الأمر الصادر على عريضة ويزول أثره بقوة القانون إذا لم يُقدم للتنفيذ خلال ** (ثلاثين يوماً) ** من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

***3. أوامر الأداء (الاستثناء السريع لاقتضاء الديون):**
* **المقصود بها:** هي طريق استثنائي رسمه المشرع لاقتضاء الديون الثابتة والمحقة بشكل أسرع من الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
* **شروط سلوك طريق أمر الأداء (شروط مجتمعة وصارمة):** [3]
1. أن يكون حق الدائن مبلغاً من (النقود) أو كمية من (المثليات) المعينة بنوعها ومقدارها.
2. أن يكون الحق ** (ثابتاً بالكتابة) ** (مثل: كمبيالة، إيصال أمانة، إقرار مكتوب).
3. أن يكون الحق ** (حال الأداء ومُعين المقدار) ** (ليس معلقاً على شرط أو مؤجلاً).
* إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط، امتنع طريق أمر الأداء ووجب اللجوء للطريق العادي (رفع دعوى).

***4. الإجراءات الجوهرية لاستصدار أمر الأداء:** [3]
* **الإجراء المُسبق (التكليف بالوفاء):** لا يجوز تقديم طلب أمر الأداء إلا بعد أن يقوم الدائن بـ
** (تكليف المدين بالوفاء) ** بإنذار رسمي على يد مُحضر، ويمنحه مهلة لا تقل عن (خمسة أيام) للدفع.
وهذا التكليف شرط لـ "قبول" الطلب.
* **إصدار الأمر أو الرفض:** يُقدم الطلب للقاضي، ويجب عليه أن يُصدر أمره خلال ** (ثلاثة أيام) ** من تقديمه.
* **حالة الرفض:** إذا رأى القاضي ألا يجيب الدائن إلى طلبه (لعدم توافر الشروط)، فلا يجوز له مجرد الرفض، بل يمتنع عليه إصدار الأمر ويكون عليه ** (تحديد جلسة لنظر الدعوى) ** بالطريق العادي، ويكلف الدائن بإعلان غريمه بالحضور.
* **سقوط أمر الأداء:** إذا صدر أمر الأداء، يجب إعلانه للمدين لشخصه أو في موطنه خلال ** (ثلاثة أشهر) ** من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر ** (كأن لم يكن) ** وسقط بقوة القانون. [3]

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، إحنا هنا هنسب قاعات المحاكم المفتوحة والبطء، وهندخل في شغل "العمليات الخاصة". ركز في المواعيد والأرقام عشان دي اللي بتوقع المحامين: [55، 56، 57]

* **الأوامر على العرائض (عنصر المفاجأة):**
الأصل في القانون إنك بتعلن خصمك. بس تخيل لو أعلنت شريكك إنك هترفع عليه قضية، ممكن يهرب بره البلد أو يهرب الفلوس! هنا القانون عمالك "الأمر على عريضة" .. بتروح للقاضي في مكتبه من ورا

خصمك، تدليه ورقتين، والقاضي يبيص فيهم وتاني يوم يدريك القرار (تمنعه من السفر أو تحجز على فلوسه).

🔴 **مطب خطير (٣٠ يوم):** أخذت الأمر وفرحت بيه وحطيته في جيبك؟ لو عدى ** (٣٠ يوم)** من غير ما تروح للشرطة أو البنك تنفذه.. الورقة دي بقت حته كلينكس ملهاش لازمة (سقطت بقوة القانون).

* **أمر الأداء (الفلوس الكاش السريعة):**

لو واحد ماضي لك على (إيصال أمانة) أو (كمبيالة) ب ١٠٠ ألف جنيه، والميعاد جه ومدفوعش. هل تروح ترفع قضية وتعدد ٣ سنين في المحكمة؟ لا! المشرع عملك كوبري سريع اسمه "أمر الأداء". عشان تمشي من الكوبري ده لازم ٣ شروط: فلوس معينة، ورقة مكتوبة، وميعاد الدفع جه.

🔴 **تريكات أوامر الأداء في الامتحانات:**

١. **التكليف الأول:** ينفع تاخذ الكمبيالة وتجري على القاضي تقوله اديني أمر أداء؟ **القاضي هيرفض!** لازم الأول تبعك للمدين إنذار على يد محضر تقوله "معاك ٥ أيام تدفع"، لو مدفوعش، تروح للقاضي.

٢. **رفض القاضي:** لو القاضي حس إن الورقة بتاعتك فيها لعب أو الشروط مش كاملة، هل بيرمي لك الورق ويقولك اترفضت؟ **لا!** بيحولها أوتوماتيك لـ (قضية عادية) ويحدد لها جلسة.

٣. **مطب الـ ٣ شهور:** ميروك القاضي أصدرلك أمر الأداء. معاك بالظبط ** (٣ شهور)** تعلنه للمدين. لو اتأخرت يوم واحد، الأمر بيعتبر (كأن لم يكن) وتتعب من أول وجديد. [3]

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **الأوامر على العرائض:** إجراء وقتي وتحفظي يصدر في ➡️ ** (غيبة الخصم الآخر لتحقيق عنصر المفاجأة).

💡 **ميعاد إصدار الأمر على عريضة:** يُصدره القاضي كتابة على إحدى النسختين ➡️ ** (في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر).

🔴 **سقوط الأمر على عريضة:** يسقط بقوة القانون إذا لم يُقدم للتنفيذ خلال ➡️ ** (٣٠ يوماً من تاريخ صدوره).

💡 ****شروط أمر الأداء (للدين):** أن يكون ← **** (نقوداً/مثلثات + ثابتاً بالكتابة + حال الأداء ومُعين المقدار)**.****

🔴 ****شروط القبول (التكليف بالوفاء):** يجب إنذار المدين ومنحه مهلة ← **** (٥ أيام على الأقل قبل تقديم الطلب للقاضي)**.****

💡 ****ميعاد إصدار أمر الأداء:** يصدره القاضي خلال ← **** (٣ أيام من تقديم العريضة)**.****

🔴 ****حالة الرفض لأمر الأداء:** يمتنع القاضي عن الرفض المباشر و ← **** (يحدد جلسة لنظرها كدعوى عادية)**.****

🔴 ****سقوط أمر الأداء:** يُعتبر كأن لم يكن إذا لم يُعلن للمدين خلال ← **** (٣ أشهر من تاريخ صدوره)**.****

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

**** ١. قواعد وإجراءات إصدار الحكم القضائي:****
يمر إصدار الحكم القضائي بأربع مراحل جوهرية متتالية، رتب عليها المشرع جزاء البطلان عند مخالفتها:
[1]

*** أولاً: إقفال باب المرافعة:****
هي اللحظة التي تقرر فيها المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها (حجز الدعوى للحكم). وبعد إقفال باب المرافعة، **** (لا يجوز للخصوم تقديم مذكرات أو مستندات)**** إلا بتصريح من المحكمة، وإذا صرحت بذلك، يجب إعلان الخصم الآخر للرد عليها تحقيقاً لمبدأ المواجهة.

*** ثانياً: المداولة في الحكم:****
هي التشاور وتبادل الرأي بين قضاة الدائرة (إذا تعددوا) للوصول إلى الحكم. ولها قاعدتان أمرتان:
١. ****سرية المداولة:**** المداولة لا تكون إلا سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز لغيرهم حضورها.
٢. ****اشتراك القضاة الذين سمعوا المرافعة:**** لا يجوز أن يشترك في المداولة سوى القضاة الذين استمعوا للمرافعة واشتركوا فيها. فإذا تغير أحد القضاة (لمرض مثلاً)، يجب على المحكمة فتح باب المرافعة من جديد ليسمع القاضي الجديد دفاع الخصوم، وإلا كان الحكم **** (باطلاً)**.**

* **ثالثاً: النطق بالحكم:**

هو تلاوة منطوق الحكم (أو المنطوق مع الأسباب) في جلسة. وقاعدته الذهبية: ** (يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وإلا كان باطلاً) **، حتى لو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسات سرية.

* **رابعاً: إيداع مسودة الحكم:**

المسودة هي الورقة التي تُكتب فيها أسباب الحكم ومنطوقه بخط القاضي. ** (شرط جوهري ): ** يجب أن تُودع مسودة الحكم مُوقعة من (جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة) وذلك ** (عند النطق بالحكم) **، وإغفال هذا الإجراء يؤدي إلى بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

** ٢. تسبیب الأحكام القضائية (ضمانة العدالة): **

* **المقصود بالتسبیب: ** هو إيراد الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية التي استندت إليها المحكمة وبنّت عليها حكمها. [2]

* **أهميته: ** التسبیب إلزامي في كل الأحكام، وهو وسيلة لإقناع الخصوم بعدالة المحكمة، ويمكن محكمة الطعن (الاستئناف أو النقض) من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
* **الجزاء: ** خلو الحكم من الأسباب (انعدام التسبیب) أو القصور فيها يُبطل الحكم.

** ٣. النسخة الأصلية للحكم (الوثيقة الرسمية): **

* بعد النطق بالحكم، تُحرر "النسخة الأصلية" للحكم بناءً على المسودة.
* **بياناتها الوجوبية: ** يجب أن تشتمل على: اسم المحكمة، تاريخ ومكان الإصدار، أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم، أسماء الخصوم وصفاتهم، خلاصة موجزة لطلباتهم ودفعوهم، أسباب الحكم، ومنطوقه. [2]

* **التوقيع عليها ( قاعدة أمرة): ** يجب أن يُوقع على النسخة الأصلية كل من ** (رئيس الجلسة، وكاتب الجلسة) **. وإذا لم يُوقع الكاتب، أو وقع قاضٍ آخر غير الرئيس، كان الحكم باطلاً.

** ٤. عيوب الأحكام القضائية (أسباب الطعن بالنقض): ** [3]

يُعد الحكم معيباً وقابلًا للإلغاء إذا شابته أحد العيوب الآتية:
١. **انعدام التسبیب: ** خلو ورقة الحكم من الأسباب بالكلية.

٢. ****القصور في التسبب:**** أن تكون الأسباب التي ساقها القاضي ناقصة ولا تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
٣. ****التناقض بين الأسباب:**** أن تتهاثر الأسباب وتضرب بعضها بعضاً بحيث يُسقط بعضها البعض (كأن يثبت القاضي صحة العقد في فقرة، ثم يبني حكمه على بطلانه في فقرة أخرى).
٤. ****الفساد في الاستدلال:**** أن يعتمد القاضي على أدلة غير صالحة موضوعياً أو قانونياً للإثبات، أو يستخلص نتيجة لا تنتج عقلاً من المقدمات.
٥. ****الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله:**** أن يُطبق القاضي قاعدة قانونية غير صحيحة على الواقعة، أو يُفسر النص القانوني تفسيراً خاطئاً.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، هنا إحنا بنمسك القاضي نفسه بالورقة والقلم، وبنحاسبه على كل خطوة بيعملها من ساعة ما يقفل باب القضية لحد ما ينطق بالحكم. أي غلطة من دول بتخليك كمحامي نقض تفرح، لأنك هتطير الحكم! ركز في المطبّات دي: [58، 59، 60]

- * ****رحلة صناعة الحكم (ال ٤ خطوات):****
١. ****إقفال المرافعة:**** القاضي بيقول "حجرت الدعوى للحكم". من اللحظة دي، ممنوع إنت أو خصمك تقدموا أي ورقة جديدة للكاتب! الباب اتقفّل خلاص.
٢. ****المدافلة (الأوضة المقفولة):**** ****القضاة بيدخلوا أوضة المدافلة يتناقشوا ويتخانقوا في السر.**
- 🔴 ****تريكة امتحان خطيرة:**** لو القضية بيسمعه ٣ قضاة، وواحد فيهم تعب وراح مستشفى قبل المدافلة، وجابوا قاضي مكانه. ينفع القاضي الجديد ده يحكم؟ ****مستحييل!**** القانون بيقول "اللي يسمع هو اللي يحكم". لازم القاضي الجديد يفتح الجلسة من ثاني ويسمّعك إنت وخصمك، ولو حكم من غير ما يسمع، الحكم ****باطل****.
٣. ****المسودة (الروشته):**** ****القضاة اتفقوا؟ بيكتبوا الحكم بخط أيدهم ويمضوا هما التلاتة على ورقة اسمها (المسودة).** الورقة دي لازم تكون جاهزة وممضية **** (وقت النطق بالحكم بالظبط) ****، لو اتأخرت يوم، الحكم باطل!
٤. ****النطق (اللحظة العلنية):**** ****القاضي يطلع على المنصة ويقرأ الحكم قدام الناس.** حتى لو القضية كانت أسرار عائلية ونظروها في السر، يوم الحكم لازم يتفتح الباب للجمهور.

* **التسبيب (إنت حكمت بكده ليه؟):**

القاضي مش دكتاتور، مينفعش يكتب "حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه" ويسكت! لازم يقولي
ليه. التسبيب ده هو روح الحكم، لازم يشرح إنه استند للمادة كذا وشهادة فلان. لو مكتبش أسباب، أو
كتب أسباب متناقضة (زي إنه يقول العقد سليم وبعدين يقول العقد مزور في نفس الصفحة)، الحكم ده بيعتبر
"معيب" وبنطعن عليه بالنقض ونلغيه! [59، 60]

* **النسخة الأصلية (مطب التوقيعات 📄):**

بعد ما يخلصوا، الكاتب بياخد المسودة يطبعها على الكمبيوتر وتبقى دي (النسخة الأصلية) اللي إنت
بتستلمها. النسخة دي لازم يمضي عليها شخصين: ** (رئيس الجلسة + كاتب الجلسة) **. لو أمين السر
(الكاتب) نسي يمضي؟ الحكم باطل! طب لو رئيس الجلسة سافر؟ هنا بس المشرع سمح لقاضي ثاني من
الدائرة يمضي مكانه.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **إقفال باب المرافعة: ** بعده يمتنع على الخصوم 🚫 ** (تقديم أي مستندات أو مذكرات إلا بتصريح
وإعلان).

🔴 **قاعدة المداولة الآمرة: ** تقع باطلة إذا اشترك فيها 🚫 ** (قاضٍ لم يستمع للمرافعة بشخصه).

💡 **طبيعة المداولة والنطق: ** المداولة تكون 🚫 ** (سرية)، أما النطق بالحكم فيجب أن يكون 🚫
** (علنياً دائماً).

🔴 **مسودة الحكم: ** يجب أن تُودع مُوقعة من جميع قضاة المداولة 🚫 ** (عند النطق بالحكم وإلا بطل
الحكم).

💡 **تسبيب الأحكام: ** إيراد الحجج الواقعية والقانونية، وهو 🚫 ** (إلزامي في جميع الأحكام لتمكين
الرقابة وإقناع الخصوم).

🔴 **توقيع النسخة الأصلية للحكم: ** شرط جوهري لصحة الحكم أن يوقع عليها 🚫 ** (رئيس الجلسة
وكاتب المحكمة).

💡 **القصور في التسبب: الأسباب ناقصة ←** (لا تكفي لحمل منطوق الحكم)**.

💡 **التناقض بين الأسباب: أسباب الحكم ←** (تضرب بعضها بعضاً وتتهافت)**.

💡 **الفساد في الاستدلال: استخلاص نتيجة ←** (لا تنتج عقلاً ومنطقاً من الأدلة المطروحة)**.

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

1. **القواعد العامة للطعن في الأحكام: **
- * **المقصود بطرق الطعن: ** هي الوسائل القانونية التي حددها القانون لمراجعة الأحكام القضائية بقصد إصلاح ما قد يشوبها من أخطاء [1].
- * **تقسيم طرق الطعن: **
1. **طرق عادية: ** (الاستئناف)؛ ويُسمح فيها بإعادة نظر النزاع برمته (موضوعاً وقانوناً) [2].
2. **طرق غير عادية: ** (النقض، والتماس إعادة النظر)؛ ولا تُقبل إلا لأسباب محددة حصرها القانون، ولا يترتب عليها إعادة طرح النزاع بالكامل بل تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون [3].

2. **شروط الطعن (مَن له حق الطعن؟ وما هي الأحكام التي يُطعن فيها؟): **
- * **شروط الطاعن (الخصم): ** لا يجوز الطعن إلا ممن كان ** (طرفاً في الخصومة) ** التي صدر فيها الحكم [1]. ويجب أن تتوافر لديه (المصلحة والصفة)؛ فلا يُقبل الطعن ممن حُكم له بكل طلباته، ولا يُقبل ممن قَبِلَ الحكم المطعون فيه صراحةً أو ضمناً (لأن القبول يُسقط الحق في الطعن) [1].
- * **الأحكام القابلة للطعن: ** القاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن في (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) كالأحكام التمهيدية والتحضيرية (مثل حكم ندب خبير)، ولا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في ** (الحكم المنهي للخصومة كلها) **، باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة التي يجوز الطعن فيها فور صدورها [1].

***٣. الاستئناف (طريق الطعن العادي):**

* **ماهيته:** هو الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى (الجزئية والابتدائية) لطرح النزاع من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية) لتدارك ما شابها من أخطاء [2].
* **الأحكام التي لا يجوز استئنافها:** الأحكام الصادرة في حدود ** (النصاب الانتهائي) ** لمحاكم الدرجة الأولى (مثل القضايا التي لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه في المحكمة الجزئية).
* * (استثناء): * يجوز استئناف هذه الأحكام الانتهائية في حالات ضيقة، مثل: وقوع بطلان في الحكم، أو صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام [2].

***٤. مواعيد الاستئناف (قواعد آمرة):**

* **ميعاد الاستئناف العام هو ** (أربعون يوماً) ** [2].
* **ميعاد الاستئناف في الدعاوى المستعجلة هو ** (خمسة عشر يوماً) ** [2].
* **ميعاد الاستئناف للنائب العام هو ** (ستون يوماً) ** [2].
* **ويترتب على عدم مراعاة هذه المواعيد ** (سقوط الحق في الاستئناف) **, وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام [2].

***٥. الأثر الناقل للاستئناف (نطاق الخصومة):**

* **القاعدة الأولى (انتقال الدعوى بحالتها):** الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بكل أدلتها ودفعها، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها فيها [61، 62].

* **القاعدة الثانية (التقيد بطلبات المستأنف):** محكمة الاستئناف مُقيدة في نظرها للنزاع بـ (ما رُفع عنه الاستئناف فقط) من أجزاء الحكم، فلا يجوز لها أن تُسوي مركز المستأنف للأسوأ، فلا يُضار طاعن بطعنه [61، 62].

* **القاعدة الثالثة (حظر الطلبات الجديدة) 🚫:** لا تُقبل أي (طلبات جديدة) أمام محكمة الاستئناف لم يسبق طرحها على محكمة الدرجة الأولى، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق ذلك بالنظام العام (مبدأ التقاضي على درجتين).

* * (الاستثناءات): * يجوز في الاستئناف إضافة (الفوائد، والتعويضات، وما استجد من الأجرة) بعد صدور حكم أول درجة، ويجوز تغيير (سبب الدعوى) مع بقاء موضوع الطلب كما هو [3].

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، إحنا هنا خسرنا الجولة الأولى والمحكمة حكمت ضدنا. بس القانون مبيسيبكش كده، عمالك حاجة اسمها "الطعن". ركز في المواعيد والمطبات دي عشان دي شغلة محامي الاستئناف الشاطر: [60، 61، 62]

* **يعني إيه طعن عادي وغير عادي؟**
العادي (الاستئناف): بتاخذ ورق القضية كله بشهوده ومستنداته، وتروح لقاضي أكبر يراجع كل فصيلة كأن القضية بتتعاد من الزيرو [2].
غير العادي (النقض): ده مش بيراجع مين ضرب مين ومين سلف مين! ده بيراجع القاضي نفسه.. هل القاضي طبق مواد القانون صح ولا غلط؟ ومبيسمعش شهود [3].

* **مطب القبول (إياك توافق على الحكم):**
لو القاضي حكم عليك بـ ١٠٠ ألف جنيه، وإنك طلعت من الجلسة رحت دفعتهم للخصم في المحكمة.. تيجي بعدها بأسبوع تقولي "أنا عايز أعمل استئناف؟" هقولك **سقط حقك! طالما إنت (قَبِلْتَ) الحكم ونفذته بمزاجك، مفيش طعن. وكمان عشان تطعن لازم تكون "مضرور"، مينفعش تاخذ كل اللي طلبته وتطالب بالاستئناف وتضيع وقتنا [1].

* **لعبة المواعيد (العداد ببعد):**
أول ما القاضي ينطق بالحكم، أو يعلنهولك، بيشتغل عداد:
* قضية عادية؟ معاك ٤٠ يوم.
* قضية مستعجلة (طرد أو حارس)؟ أوعى تنام، هما ١٥ يوم.
* لو النائب العام هو اللي هيطلعن؟ بياخذ راحته ٦٠ يوم.
لو عديت الميعاد بيوم واحد؟ الاستئناف بتاعك بياخذ (عدم قبول لرفعه بعد الميعاد) والقاضي بيحكم بيها من نفسه لأنها نظام عام [2].

* **تريكة الامتحانات المرعبة 🚨 (حظر الطلبات الجديدة):**
لو إنت رافع قضية في أول درجة بتطالب بـ (طرد الساكن). خسرتها، فطلعت الاستئناف، قمت قايل لقاضي الاستئناف: "أنا بطلب طرد الساكن، وبطلب كمان يثبتلي ملكية العمارة".
قاضي الاستئناف هيعمل إيه؟ هيرميك بره! ليه؟ القانون بيقولك ** (ممنوع الطلبات الجديدة في الاستئناف) **. لأنك لو طلبت طلب جديد في الاستئناف، معناه إنك حرمت خصمك إنه يدافع عن نفسه في الطلب ده على درجتين [61، 62].
أموال إيه اللي مسموح أزوده؟ الفوائد اللي كبرت وإحنا في المحكمة، أو إيجار الشهور الجديدة اللي نزلت عليك وإنت بتستأنف [3].

🧠 ثالثاً: خريطة التنبيه (لضعاف الحفظ)

💡 **طرق الطعن العادية: ** تسمح بإعادة نظر النزاع كاملاً موضوعاً وقانوناً ➡ ** (كالاستئناف) **. [2].

💡 **طرق الطعن غير العادية: ** تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون ➡ ** (كالنقض والتماس إعادة النظر) **. [3].

🚨 **شرط المصلحة في الطعن: ** لا يُقبل الطعن ممن حُكم له بكل طلباته ➡ ** (ولا ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً) **. [1].

🚨 **الطعن في الأحكام التمهيدية: ** لا يجوز الطعن فيها فور صدورها ➡ ** (بل يُطعن فيها مع الحكم النهائي للخصومة فقط) **. [1].

💡 **ميعاد الاستئناف العادي: ** ميعاد حتمي مدته ➡ ** (٤٠ يوماً) **. [2].

💡 **ميعاد الاستئناف المستعجل: ** ميعاد حتمي مدته ➡ ** (١٥ يوماً) **. [2].

💡 **الأثر الناقل للاستئناف: ** ينقل الدعوى بحالتها ➡ ** (ولكن في حدود ما رُفع عنه الاستئناف فقط) **. [61، 62].

🚨 **قاعدة الطلبات الجديدة: ** لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ➡ ** (لتعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام) **. [3].

💡 **الاستثناء على الطلبات الجديدة: ** يجوز فقط إضافة ➡ ** (الفوائد وما استجد من ملحقات بعد حكم أول درجة) **. [3].

📖 أولاً: التفريغ الشامل (الخلاصة الأكاديمية المركزة)

**** ١. ماهية طرق الطعن غير العادية:**
* تختلف هذه الطرق (النقض والالتماس) عن الاستئناف في أنها **** (لا تنقل النزاع برمته) **** ليعاد نظره من جديد أمام المحكمة، بل هي طرق استثنائية لا تُقبل إلا بناءً على أسباب حصرية حددها القانون على سبيل الحصر، وتهدف إما لمحاكمة الحكم وتصحيح الخطأ في القانون (النقض)، أو تدارك ظلم فادح بُني على غش (الالتماس) [1].

**** ٢. الطعن بالنقض (محاكمة الحكم القضائي):**
* **** وظيفته:** محكمة النقض ليست درجة تقاضي ثالثة تنظر في وقائع النزاع، بل هي (محكمة قانون) تراقب مدى التزام محاكم الموضوع (الاستئناف) بالتطبيق الصحيح للقانون [62، 63].
* **** الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض:** **** يُرفع الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من **** (محاكم الاستئناف) **** في الحالات الآتية [63، 71]:**
١. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على **** مخالفة القانون **** أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
٢. إذا وقع **** بطلان في الحكم **** (كإعدام التسيبب أو عدم توقيع القضاة).
٣. إذا وقع في الإجراءات **** بطلان أثر في الحكم **** (كبطلان إعلان صحيفة الدعوى الذي ترتب عليه غياب الخصم).

* **** ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته:** ****:**
ميعاد الطعن بالنقض هو **** (ستون يوماً) **** [2]. ويجب أن تُرفع صحيفة الطعن موقعة من **** (محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض) **** وإلا كان الطعن باطلاً. كما يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن بوضوح.
* **** أثر الطعن بالنقض على التنفيذ:** **** القاعدة أن الطعن بالنقض **** (لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه) ****، ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة طعنه وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه [3].**

***٣. التماس إعادة النظر (الطعن الاستثنائي لتدارك الظلم):**
* **ماهيته:** طريق طعن غير عادي يُرفع إلى (ذات المحكمة التي أصدرت الحكم)، ويجوز توجيهه ضد الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو الثانية [1].

* **أسباب التماس إعادة النظر (٧ حالات حصرية) 🇪🇬:** [1]

١. إذا وقع من الخصم ** (غش) ** أثر في الحكم.
 ٢. إذا بُني الحكم على ** (أوراق قُضي بتزويرها) ** أو أقر الخصم بتزويرها بعد الحكم.
 ٣. إذا بُني الحكم على ** (شهادة زور) ** قُضي على الشاهد بها بعد الحكم.
 ٤. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على ** (أوراق قاطعة في الدعوى) ** كان خصمه قد أخفاها.
 ٥. إذا قضي الحكم بـ ** (شيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه) **.
 ٦. إذا كان منطوق الحكم ** (مناقضاً لبعضه البعض) **.
 ٧. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري ** (لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً) ** في الدعوى.
- * **ميعاد الالتماس وبدء سريانه:**

ميعاد الالتماس هو ** (أربعون يوماً) **.

* **الاستثناء الخطير في حساب الميعاد:** في الحالات الأربع الأولى (الغش، التزوير، شهادة الزور، الأوراق المخفأة)، لا يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم، بل يبدأ من ** (اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو أقر فيه بالتزوير، أو حُكم فيه على شاهد الزور، أو ظهرت فيه الورقة المحتجزة) ** [2].

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا بطل، إحنا هنا في الـ "Level الوحش" بتاع المحاكم. بعد ما خسرنا الاستئناف والقضية اتقفلت نظرياً، القانون سابلنا بابين طوارئ عشان لو في ظلم فادح: [62، 63، 71]

- * **الباب الأول: محكمة النقض (محاكمة القاضي مش القضية):**
- محكمة النقض دي مابتسمعش شهود ومابتشوفش أدلة ومابتوزنش مين صح ومين غلط في الواقع، دي بتمسك (ورقة الحكم) اللي كتبها القاضي وتشوف: هل القاضي طبق مواد القانون صح؟ هل أسبابه متناقضة؟ هل نسي يمضي على الحكم؟ [62، 71]
- * **الميعاد:** ** معاك ٦٠ يوم ** من تاريخ الحكم [2].
- * **التركة المميّنة:** لو جبت محامي عادي (ابتدائي أو استئناف) يكتبك مذكرة النقض ويمضيها.. الورق هيترمي في الزبالة! لازم اللي يمضيها يكون معاه كارنيه ** (محام نقض) ** [2].

* **التنفيذ بيقف؟** لا! لو عليك طرد هتطرد حتى لو رافع نقض، إلا لو طلبت من المحكمة "يا جماعة وقفوا التنفيذ مؤقتاً عشان لو البيت اتهد مش هعرف أبنيه تاني"، وهنا المحكمة ممكن توافق [3].

* **الباب الثاني: التماس إعادة النظر (كشف اللعب على المكشوف):** [62، 63]
تخيل القاضي حكم عليك بمليون جنيه عشان خصمك قدم (عقد) سليم. بعد ما الحكم صدر وبقى نهائي، إنت اكتشفت إن العقد ده "مزور" والراجل كان غاشش المحكمة! أو ظهرت ورقة براءة ذمتك كان خصمك مخبئها في الدرج!
هنا تعمل إيه؟ تروح لـ (نفس القاضي اللي حكم عليك) تقوله: "يا ريس إنت انضحك عليك والراجل ده غشك، أطالب بالتماس إعادة النظر" [1].
* **مطب المواعيد المرعب 📅:** ميعاد الالتماس ٤٠ يوم. بس ركز هنا.. الـ ٤٠ يوم مبتبدأش من يوم صدور الحكم! دي بتبدأ من **اليوم اللي اكتشفت فيه التزوير أو لقيت فيه الورقة المتخبية)** يعني ممكن ترفع الالتماس بعد الحكم بـ ٣ سنين لو لسه مكتشف التزوير النهاردة! [2]

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

💡 **الطعن بالنقض:** محكمة قانون تراقب التطبيق الصحيح للقانون ➡️ **ولا تنتظر في وقائع النزاع)** [1].

💡 **ميعاد الطعن بالنقض:** ميعاد حتمي مدته ➡️ **٦٠ يوماً)** [2].

🚨 **شرط جوهري في صحيفة النقض:** يجب أن تكون موقعة من ➡️ **محامٍ مقبول أمام محكمة النقض)** [2].

💡 **أثر الطعن بالنقض:** كقاعدة عامة ➡️ **لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه)** [3].

💡 **التمس إعادة النظر:** طعن غير عادي ضد الأحكام الانتهائية ➡️ **يُرفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم)** [1].

🚨 **أسباب الالتماس:** محددة حصراً وأهمها ➡️ **الغش، التزوير، شهادة الزور، الأوراق المحتجزة، الحكم بأكثر مما طُلب، التناقض)** [1].

💡 ****ميعاد الالتماس: **** ميعاد حتمي مدته  **** (٤٠ يوماً) **** [2].

 ******تريكة بدء ميعاد الالتماس: ****** في حالات الغش والتزوير، لا يبدأ الميعاد من صدور الحكم بل  ****** (من تاريخ اكتشاف الغش أو التزوير أو ظهور الورقة) ****** [2].

وصلي على النبي ♥

الأزهري